

《保护关键基础设施 (电脑系统) 条例》

(第 653 章)

目录

条次		页次
	第 1 部	
	引言	
1.	简称及生效日期	1-1
2.	释义	1-1
	第 2 部	
	规管当局	
	第 1 分部 —— 专员	
3.	专员	2-1
4.	专员的职能	2-1
	第 2 分部 —— 指定当局	
5.	指定当局	2-3
6.	指定当局的职能	2-3
	第 3 分部 —— 规管当局的一般权力	
7.	规管当局可给予指示	2-5
8.	规管当局可发出实务守则	2-9

条次		页次
9.	在法律程序中使用实务守则	2-11
10.	规管当局可指明格式等	2-13
	第 3 部	
	关键基础设施、关键基础设施营运者及关键电脑系统	
	第 1 分部 —— 确定关键基础设施以及指定关键基础设施营运者及关键电脑系统	
11.	确定关键基础设施	3-1
12.	指定关键基础设施营运者	3-1
13.	指定关键电脑系统	3-3
	第 2 分部 —— 要求提供资料	
14.	为施行第 11 条而要求提供资料	3-5
15.	为施行第 12 条而要求提供资料	3-7
16.	为施行第 13 条而要求提供资料	3-9
17.	为了解关键电脑系统和为威胁作准备而要求提供资料	3-9
18.	关乎第 14、15、16 及 17 条的罪行	3-11
	第 4 部	
	关键基础设施营运者的责任	

条次		页次
	第 1 分部 —— 关于关键基础设施营运者的架构的责任	
19.	在香港持续设有办事处的责任	4-1
20.	就营运者变更作出通知的责任	4-3
21.	设立和持续设有电脑系统安全管理单位的责任	4-5
	第 2 分部 —— 关于预防威胁及事故的责任	
22.	就某些电脑系统的重大变化作出通知的责任	4-9
23.	提交和实施电脑系统安全管理计划的责任	4-13
24.	进行电脑系统安全风险评估的责任	4-15
25.	安排进行电脑系统安全审核的责任	4-19
	第 3 分部 —— 关于事故通报及应对的责任	
26.	参与电脑系统安全演习的责任	4-27
27.	提交和实行应急计划的责任	4-27
28.	就电脑系统安全事故作出通知的责任	4-29

条次		页次
	第 5 部	
	应对电脑系统安全威胁及电脑系统安全事故	
	第 1 分部 —— 早期介入	
29.	专员可指示进行查讯，以识别电脑系统安全威胁及电脑系统安全事故	5-1
30.	专员的获授权人员进行查讯的权力	5-1
31.	为早期介入而进入处所的裁判官手令	5-3
32.	发出手令的条件	5-5
	第 2 分部 —— 电脑系统安全调查	
33.	释义	5-7
34.	专员可指示进行电脑系统安全威胁或电脑系统安全事故的调查	5-7
35.	专员的获授权人员的调查权力	5-9
36.	专员的获授权人员的额外权力	5-11
37.	向不属被调查的关键基础设施营运者的机构施加要求的裁判官手令	5-13

条次		页次
38.	为电脑系统安全调查而进入处所的裁判官手令	5-17
39.	发出手令的条件	5-21
40.	紧急进入处所的权力	5-23
第 3 分部 —— 补充条文		
41.	在早期介入及电脑系统安全调查后的程序中，使用导致入罪的证据	5-27
42.	关乎第 5 部第 1 及 2 分部的罪行	5-29
第 6 部 罪行的调查		
43.	规管当局可指示调查罪行	6-1
44.	在调查后的程序中，使用导致入罪的证据	6-3
45.	关乎第 43 条的罪行	6-5
46.	为调查罪行进入处所或接达电子器材的裁判官手令	6-5
第 7 部 上诉		
47.	上诉委员团	7-1
48.	对决定提出上诉	7-1
49.	上诉委员会的决定	7-3

条次		页次
	第 8 部 杂项条文	
50.	由专员委任获授权人员	8-1
51.	由指定当局委任获授权人员	8-1
52.	专员及指定当局转授职能	8-3
53.	执行职能	8-3
54.	专员可在有必要时，就关键基础设施及指定当局所规管的关键基础设施营运者，执行职能	8-5
55.	专员可豁免关键基础设施营运者	8-5
56.	指定当局可就罪行提出检控	8-9
57.	保密	8-11
58.	关乎第 57 条的罪行	8-19
59.	对举报人的保障	8-21
60.	豁免承担法律责任	8-23
61.	法律专业保密权	8-25
62.	交出在资讯系统内的资料	8-25
63.	声称对文件拥有的留置权	8-27
64.	某些财产的处置	8-27

《保护关键基础设施 (电脑系统) 条例》

T-13

第 653 章

条次		页次
65.	已尽应尽的努力	8-27
66.	合理辩解	8-31
67.	通知等的送达	8-31
68.	指定证明书	8-35
69.	保安局局长可给予指示	8-35
70.	保安局局长可订立规例	8-37
71.	附表的修订	8-37
附表 1	就 关键基础设施 的定义指明的界别	S1-1
附表 2	指定当局及受规管机构	S2-1
附表 3	电脑系统安全管理计划及应急计划	S3-1
附表 4	为电脑系统安全风险评估而指明的事宜	S4-1
附表 5	为电脑系统安全审核而指明的事宜	S5-1
附表 6	根据第 28 条作出通知的指明时限	S6-1
附表 7	上诉	S7-1

本条例旨在保障香港关键基础设施的电脑系统安全；规管该等基础设施的营运者；就调查和应对该等电脑系统的电脑系统安全威胁及事故，订定条文；并就相关事宜，订定条文。

[2026 年 1 月 1 日] 2025 年第 144 号法律公告

由立法会制定。

第 1 部

导言

1. 简称及生效日期

- (1) 本条例可引称为《保护关键基础设施(电脑系统)条例》。
- (2) 本条例自保安局局长以宪报公告指定的日期起实施。

2. 释义

- (1) 在本条例中 ——

上诉委员会 (appeal board) 指根据附表 7 第 4(1) 条委出的上诉委员会；

上诉委员团 (appeal panel) 指第 47(1) 条所述的上诉委员团；

文件 (document) 包括 ——

- (a) 向资讯系统的任何输入或自资讯系统的任何输出(不论属何形式)；及
- (b) 任何文件、资料纪录或类似的材料(不论是以机械、电子、磁力、光学、人手或其他方式制作或储存的)；

受规管机构 (regulated organization) 就某指定当局而言，指在附表 2 第 2 部第 4 栏与该当局相对之处指明的机构；

法院 (court) 指 ——

- (a) 《释义及通则条例》(第 1 章) 第 3 条所界定的法院、法庭；或
- (b) 裁判官；

指定日 (designation date) 就某关键基础设施营运者而言，指该营运者根据第 12 条受指定当日；

指定当局 (designated authority) —— 参阅第 5 条；

指明关键基础设施 (specified critical infrastructure) —— 参阅第 (3) 款；

核心功能 (core function) 就某关键基础设施而言，指 ——

- (a) 如该基础设施符合本款中**关键基础设施**的定义 (a) 段的描述 —— 有关必要服务的提供；或
- (b) 如该基础设施符合该定义 (b) 段的描述 —— 该基础设施的、对维持香港的关键社会或经济活动属必要的任何功能；

专员 (Commissioner) 指根据第 3(1) 条获委任的关键基础设施(电脑系统安全) 专员；

第 1 类责任 (category 1 obligation) 指第 4 部第 1 分部施加的责任；

第 2 类责任 (category 2 obligation) 指第 4 部第 2 分部施加的责任，并包括遵从根据第 24(5) 或 25(4) 或 (6) 条所施加的要求的责任；

第 3 类责任 (category 3 obligation) 指第 4 部第 3 分部施加的责任；

规管当局 (regulating authority) 指专员或指定当局；

资料 (information) 包括数据、文字、影像、声音编码、电脑程式、软件、数据库，及以上各项的任何组合；

资讯系统 (information system) 具有《电子交易条例》(第 553 章) 第 2(1) 条所给予的涵义；

电脑系统 (computer system) ——

- (a) 指编组起来以收集、处理、储存、传送或处置资料的一组电脑硬件及软件；及
- (b) 包括电脑；

电脑系统安全 (computer-system security) 就某关键电脑系统而言，指在以下的资料或服务的可用性、完整性或机密性会受到某些事件及作为损害的情况下，该系统抵御该等事件及作为的能力，以及受到保护得以免受该等事件及作为损害的状态 ——

- (a) 储存在该系统的、由该系统传送或处理的、或可经该系统取得的资料；或
- (b) 由该系统提供或可经该系统取得的服务；

电脑系统安全事故 (computer-system security incident) 就某关键电脑系统而言，指符合以下描述的事件 ——

- (a) 该事件涉及 ——
 - (i) 在无合法权限下接达该关键电脑系统；或
 - (ii) 任何其他在无合法权限下对或透过该关键电脑系统 (或另一电脑系统) 作出的作为；及
- (b) 该事件对该关键电脑系统的电脑系统安全，构成实际的不良影响；

电脑系统安全威胁 (computer-system security threat) 就某关键电脑系统而言，指符合以下描述的作为 (不论是已知或疑有的) ——

- (a) 该作为是对或能够对该关键电脑系统 (或另一电脑系统) 作出的，或是透过或能够透过该关键电脑系统 (或另一电脑系统) 作出的；及
- (b) 该作为的作出，相当可能会对该关键电脑系统的电脑系统安全，构成不良影响；

电脑系统安全管理单位 (computer-system security management unit) 就某关键基础设施营运者而言，指该营运者根据第 21(1) 条持续设有的单位；

实务守则 (code of practice) 除在第 55 条中，指根据第 8 条发出的实务守则 (包括根据第 8 条修订的该等实务守则)；

审裁处 (tribunal) 指由某条例或根据某条例设立的审裁处；

机构 (organization) 包括公司及任何其他法人团体；

获授权人员 (authorized officer) 就某规管当局而言，指 ——

- (a) 如该当局是专员 —— 根据第 50(1) 条获委任的人；或
- (b) 如该当局是指定当局 —— 根据第 51(1) 条获该当局委任的人；

职能 (function) 包括权力及责任；

关键基础设施 (critical infrastructure) 指 ——

- (a) 任何对持续地在香港提供附表 1 所指明的界别下的必要服务而言，属必要的基础设施；或
- (b) 任何其他如遭到破坏、丧失功能或泄漏数据的话，可在维持香港的关键社会或经济活动方面，造成阻碍或其他重大影响的基础设施；

关键基础设施营运者 (CI operator) 指根据第 12 条指定的机构；

关键电脑系统 (critical computer system) 指根据第 13 条指定的电脑系统。

(2) 在本条例中，提述某关键基础设施营运者所营运的关键基础设施，即提述符合以下描述的关键基础设施：该营运者是就该关键基础设施而根据第 12 条受指定的。

(3) 就本条例而言 ——

- (a) 如某关键基础设施 ——
 - (i) 关乎在附表 2 第 2 部第 3 栏与某指定当局相对之处指明的界别；及

(ii) 由该当局的受规管机构营运，
则该基础设施对该当局而言，是指明关键基础设施；
及

(b) 在其他情况下，某关键基础设施对专员而言，是指明关键基础设施。

(4) 就本条例而言——

(a) 如某关键基础设施营运者，是某指定当局的受规管机构，则该营运者是受该当局规管的关键基础设施营运者；或

(b) 在其他情况下，某关键基础设施营运者是受专员规管的关键基础设施营运者，

而提述规管关键基础设施营运者的规管当局，须据此解释。

- (5) 就本条例而言，如作出某作为 (包括接达电脑系统) 的人 ——
- (a) 是在超出其权限下，作出该作为的；或
 - (b) 是在其因其他理由而无权作出该作为的情况下，作出该作为的，
- 该作为即属在无合法权限下作出。
-

第 2 部

规管当局

第 1 分部 —— 专员

3. 专员

- (1) 为施行本条例，行政长官可委任某人为关键基础设施 (电脑系统安全) 专员。
- (2) 专员的任期不得超过 5 年，但有资格再获委任。
- (3) 专员有权获支付由保安局局长厘定的报酬及津贴。

4. 专员的职能

专员的职能是 ——

- (a) 识别关键基础设施，并指定关键基础设施营运者及关键电脑系统；
- (b) 就关键基础设施营运者的第 1 类责任、第 2 类责任及第 3 类责任，发出、修订和备存实务守则；
- (c) 监察和监管本条例条文的遵从情况；
- (d) 在关键基础设施的关键电脑系统的电脑系统安全方面，规管关键基础设施营运者；
- (e) 监察、调查和应对关键基础设施的关键电脑系统的电脑系统安全威胁及电脑系统安全事故；
- (f) 与各指定当局及政府部门协调实施本条例；及

- (g) 执行根据本条例或其他条例施加于专员或赋予专员的其他职能。

第 2 分部 —— 指定当局

5. 指定当局

就本条例而言，任何在附表 2 第 2 部第 2 栏中指明的当局，属指定当局。

6. 指定当局的职能

指定当局的职能是 ——

- (a) 识别受该当局规管的关键基础设施 (**标的基础设施**)，并就该等基础设施指定关键基础设施营运者及关键电脑系统；
- (b) 就受该当局规管的关键基础设施营运者 (**标的营运者**) 的第 1 类责任及第 2 类责任，发出、修订和备存实务守则；
- (c) 监察和监管第 1 类责任及第 2 类责任的履行情况；
- (d) 在标的基础设施的关键电脑系统的电脑系统安全方面、在关乎第 1 类责任及第 2 类责任的范围内，规管标的营运者；
- (e) 利便专员执行其在本条例下的职能；及
- (f) 执行根据本条例施加于该当局或赋予该当局的其他职能。

第 3 分部 —— 规管当局的一般权力

7. 规管当局可给予指示

(1) 专员 ——

(a) 如信纳 ——

(i) 某受专员规管的关键基础设施营运者，没有遵从第 1 类责任或第 2 类责任；或

(ii) 该营运者在遵从该责任上有欠妥之处，
则可藉书面方式，指示该营运者就该责任的履行，
作出该项指示所指明的作为，或不得作出该项指示
所指明的作为；及

(b) 如信纳 ——

(i) 某关键基础设施营运者没有遵从第 3 类责任；
或

(ii) 该营运者在遵从该责任上有欠妥之处，
则可藉书面方式，指示该营运者就该责任的履行，
作出该项指示所指明的作为，或不得作出该项指示
所指明的作为。

(2) 任何指定当局如信纳 ——

(a) 某受该当局规管的关键基础设施营运者，没有遵从第 1 类责任或第 2 类责任；或

(b) 该营运者在遵从该责任上有欠妥之处，
则可藉书面方式，指示该营运者就该责任的履行，作出
该项指示所指明的作为，或不得作出该项指示所指明的
作为。

- (3) 根据第(1)或(2)款给予的指示，须指明遵从该项指示的时限。
- (4) 在不局限第(1)及(2)款的原则下，根据第(1)及(2)款其中一款而给予的指示，可要求有关关键基础设施营运者，修订和重新提交任何根据本条例须提交的文件。
- (5) 由某规管当局根据第(1)或(2)款给予的指示，可随时由该当局撤销。
- (6) 就第(1)(a)(ii)及(b)(ii)及(2)(b)款而言，在考虑某关键基础设施营运者在履行某责任上是否有欠妥之处时，有关规管当局可顾及该营运者是否有遵守实务守则的相关条文。
- (7) 如某规管当局凭借第(1)(a)(ii)或(b)(ii)或(2)(b)款给予某关键基础设施营运者指示，而该营运者能向该当局证明并获其信纳——
 - (a) 该营运者已就有关责任或正就有关责任，作出某项作为；及
 - (b) 因为该项作为，该营运者在履行该责任上并无欠妥之处(不论是否基于实务守则中的相关条文得到遵守)，则该当局可藉书面方式，解除该项指示。
- (8) 任何关键基础设施营运者如没有遵从根据第(1)或(2)款给予的指示，即属犯罪。
- (9) 任何关键基础设施营运者犯第(8)款所订罪行——
 - (a) 一经循简易程序定罪——可处罚款\$3,000,000，如属持续罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款\$60,000；或
 - (b) 一经循公诉程序定罪——可处罚款\$5,000,000，如属持续罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款\$100,000。

8. 规管当局可发出实务守则

- (1) 任何规管当局可发出实务守则，就以下事宜提供实务指示 ——
 - (a) 如该当局是专员 ——
 - (i) 受专员规管的关键基础设施营运者如何履行第 1 类责任及第 2 类责任；及
 - (ii) 关键基础设施营运者如何履行第 3 类责任；或
 - (b) 如该当局是指定当局 —— 受该当局规管的关键基础设施营运者如何履行第 1 类责任及第 2 类责任。
- (2) 实务守则可包括 ——
 - (a) 标准；及
 - (b) 规格。
- (3) 任何规管当局如发出实务守则，须 ——
 - (a) 在该当局的网站上发布该守则；及
 - (b) 藉着于该当局的网站上发布的公告，指明 ——
 - (i) 该守则的生效日期；及
 - (ii) 发出该守则的目的。
- (4) 任何规管当局可不时将任何由该当局发出的实务守则 (全部或局部) 修订。

- (5) 有关规管当局如根据第 (4) 款将实务守则 (全部或局部) 修订，须 ——
 - (a) 在该当局的网站上发布经如此修订的该守则；及
 - (b) 藉着于该当局的网站上发布的公告，指明 ——
 - (i) 该项修订的生效日期；及
 - (ii) 该项修订的目的。
- (6) 任何规管当局可将任何由该当局发出的实务守则 (全部或局部) 撤销。
- (7) 有关规管当局如根据第 (6) 款将任何实务守则 (全部或局部) 撤销，须藉着于该当局的网站上发布的公告，指明该项撤销的生效日期。
- (8) 实务守则并非附属法例。
- (9) 为免生疑问，任何规管当局可为本条例之下的不同目的，根据本条发出不同的实务守则。

9. 在法律程序中使用实务守则

- (1) 任何机构没有遵守实务守则的任何条文一事，本身并不令该机构可被人循任何民事或刑事途径起诉。
- (2) 尽管有第 (1) 款的规定，如在任何法律程序中，法院或有关上诉委员会信纳，实务守则 (或其任何部分) 关乎该程序中受争议的事宜的裁断，则 ——

- (a) 该守则 (或该守则部分) 可在该程序中获接纳为证据；及
 - (b) 关于有关机构违反或没有违反该守则的有关条文的证明，可由该程序中的任何一方援引，用于确立或否定该事宜。
- (3) 如某文件看来是自某规管当局的网站中列印出来的实务守则的文本，则在任何法律程序中 ——
 - (a) 该文件一经交出，即可获接纳为证据，而无需再作证明；及
 - (b) 除非相反证明成立，该文件即为其所载的资料的证据。
- (4) 在本条中 ——
法律程序 (legal proceedings) 包括上诉委员会的程序。

10. 规管当局可指明格式等

- (1) 任何规管当局可指明 ——
 - (a) 为本条例的施行而须提供文件或须作出的通知的格式；及
 - (b) 提供该文件或作出该通知的方式。
- (2) 任何规管当局可 ——
 - (a) 根据第 (1)(a) 款指明多于一种格式；及
 - (b) 根据第 (1)(b) 款指明多于一种方式，

以作互相替代之用，或用以应付不同情况。

第 3 部

关键基础设施、关键基础设施营运者及关键电脑系统

第 1 分部 —— 确定关键基础设施以及指定关键基础设施营运者及关键电脑系统

11. 确定关键基础设施

- (1) 为施行本条例，任何规管当局可确定某基础设施对该当局而言，是否指明关键基础设施。
- (2) 任何规管当局在确定某基础设施对该当局而言是否指明关键基础设施时，须顾及 ——
 - (a) 该基础设施所提供的服务种类；
 - (b) 如该基础设施遭到破坏、丧失功能或泄漏数据的话，可造成的影响；
 - (c) 任何为遵从第 2 分部所订的要求而就该基础设施提供的资料；及
 - (d) 该当局认为相关的任何其他事宜。

12. 指定关键基础设施营运者

- (1) 为施行本条例，如 ——
 - (a) 某机构营运某关键基础设施；及
 - (b) 该基础设施，对专员而言是指明关键基础设施，则专员可藉书面通知，指定该机构为关键基础设施营运者。

- (2) 为施行本条例，如 ——
- (a) 某机构营运某关键基础设施；及
 - (b) 该基础设施，对某指定当局而言是指明关键基础设施，
- 则该当局可藉书面通知，指定该当局的受规管机构为关键基础设施营运者。
- (3) 为免生疑问 ——
- (a) 就一项关键基础设施而言，可有多于一名关键基础设施营运者受指定；及
 - (b) 任何机构可就多于一项关键基础设施而受指定为关键基础设施营运者。
- (4) 第 (1) 或 (2) 款所指的指定，在作出该项指定的规管当局撤销它之前，一直有效。
- (5) 在考虑是否指定某机构为关键基础设施营运者时，或在考虑是否撤销该等指定时，任何规管当局须顾及 ——
- (a) 有关关键基础设施的核心功能，对电脑系统的依赖程度；
 - (b) 该机构就该基础设施所控制的数码资料的敏感性；
 - (c) 该机构对该基础设施的运作及管理的控制程度；
 - (d) 任何为遵从第 2 分部所订的要求而就该基础设施提供的资料；及
 - (e) 该当局认为相关的任何其他事宜。

13. 指定关键电脑系统

- (1) 如任何电脑系统 ——

- (a) 是可由某规管当局所规管的关键基础设施营运者，在香港或从香港接达的；及
- (b) 对该营运者所营运的关键基础设施的核心功能属必要，

则不论该营运者是否对该电脑系统具控制权，为施行本条例，该当局可藉着向该营运者发出书面通知，指定该电脑系统为该基础设施的关键电脑系统。

- (2) 第(1)款所指的指定，在作出该项指定的规管当局撤销它之前，一直有效。
- (3) 在考虑是否指定某电脑系统(**标的系统**)为关键电脑系统时，或在考虑是否撤销该等指定时，任何规管当局须顾及——
 - (a) 标的系统在有关关键基础设施的核心功能方面，担任何种角色；
 - (b) 如标的系统受到干扰或损毁，该等核心功能会如何受影响；
 - (c) 标的系统与有关关键基础设施营运者的任何其他电脑系统的相关程度；
 - (d) 标的系统及该营运者的任何其他电脑系统，与其他关键基础设施营运者的电脑系统的相关程度；
 - (e) 任何为遵从第 2 分部所订的要求而就该基础设施提供的资料；及
 - (f) 该当局认为相关的任何其他事宜。

第 2 分部 —— 要求提供资料

14. 为施行第 11 条而要求提供资料

- (1) 为施行第 11 条，任何规管当局可藉书面通知，要求——

- (a) 营运或看来是营运某基础设施的机构；或
 - (b) 在其他方面控制或看来是控制某基础设施的机构，
提供该当局合理地认为属必需的资料，以确定该基础设施是否对该当局而言，是指明关键基础设施。
- (2) 根据第 (1) 款获给予通知的机构，须在该项通知所指定的时限内，并以该项通知所指定的格式及方式，提供有关资料。

15. 为施行第 12 条而要求提供资料

- (1) 为施行第 12 条，任何规管当局可藉书面通知，要求 ——
- (a) 营运或看来是营运对该当局而言是指明关键基础设施的关键基础设施的机构；或
 - (b) 在其他方面控制或看来是控制该等关键基础设施的机构，
提供该当局合理地认为属必需的资料，以考虑是否指定该机构为关键基础设施营运者。
- (2) 为施行第 12 条，任何规管当局可藉书面通知，要求某受该当局规管的关键基础设施营运者，提供该当局合理地认为属必需的资料，以考虑是否撤销该营运者作为关键基础设施营运者的指定。
- (3) 根据第 (1) 或 (2) 款获给予通知的机构，须在该项通知所指定的时限内，并以该项通知所指定的格式及方式，提供有关资料。

16. 为施行第 13 条而要求提供资料

- (1) 为施行第 13 条，任何规管当局可藉书面通知，要求某受该当局规管的关键基础设施营运者，提供该当局合理地认为属必需的资料，以考虑 ——
 - (a) 是否指定某电脑系统为关键电脑系统；或
 - (b) 是否撤销该等指定。
- (2) 根据第 (1) 款获给予通知的机构，须在该项通知所指明的时限内，并以该项通知所指明的格式及方式，提供有关资料。

17. 为了解关键电脑系统和为威胁作准备而要求提供资料

- (1) 专员 ——
 - (a) 可藉书面通知，要求某受专员规管的关键基础设施营运者，提供专员合理地认为就以下目的而言属必需的资料 ——
 - (i) 进一步了解该营运者所营运的关键基础设施的关键电脑系统，使专员能对就该基础设施的关键电脑系统的潜在电脑系统安全威胁及潜在电脑系统安全事故，作出评估、应对或准备；或
 - (ii) 确定该营运者已履行第 1 类责任或第 2 类责任；及
 - (b) 可藉书面通知，要求某关键基础设施营运者，提供专员合理地认为属必需的资料，以确定该营运者已履行第 3 类责任。
- (2) 任何指定当局可藉书面通知，要求某受该当局规管的关键基础设施营运者，提供该当局合理地认为就以下目的而言属必需的资料 ——

- (a) 进一步了解该营运者所营运的关键基础设施的关键电脑系统，使该当局能对就该基础设施的关键电脑系统的潜在电脑系统安全威胁及潜在电脑系统安全事故，作出评估、应对或准备；或
- (b) 确定该营运者已履行第 1 类责任或第 2 类责任。
- (3) 根据第 (1) 或 (2) 款获给予通知的关键基础设施营运者，须在该项通知所指定的时限内，并以该项通知所指定的格式及方式，提供有关资料。

18. 关乎第 14、15、16 及 17 条的罪行

- (1) 任何机构无合理辩解而没有遵从第 14(2)、15(3)、16(2) 或 17(3) 条，即属犯罪。
- (2) 任何机构犯第 (1) 款所订罪行 ——
 - (a) 如该机构在有关罪行发生时是关键基础设施营运者 ——
 - (i) 一经循简易程序定罪 —— 可处罚款 \$3,000,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$60,000；或
 - (ii) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款 \$5,000,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$100,000；或
 - (b) 如属任何其他情况 ——

- (i) 一经循简易程序定罪 —— 可处罚款 \$300,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$30,000；或
 - (ii) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款 \$500,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$50,000。
-

第 4 部

关键基础设施营运者的责任

第 1 分部 —— 关于关键基础设施营运者的架构的责任

19. 在香港持续设有办事处的责任

- (1) 为施行本条例，任何关键基础设施营运者须 ——
 - (a) (除第(2)款另有规定外)在香港持续设有该营运者占用来经营其业务的办事处；及
 - (b) 在以下限期内，以根据第 10 条指明的格式及方式，通知规管该营运者的规管当局，该办事处的地址 (**办事处地址**) 为何 ——
 - (i) (除第(ii)节另有规定外)该营运者的指定日后的 1 个月 (**指明限期**)；或
 - (ii) 如指明限期根据第(2)(b)款延长 —— 如此延长的限期。
- (2) 如有有关关键基础设施营运者，并非在该营运者的指定日已在香港持续设有办事处 ——
 - (a) 则第(1)(a)款 ——
 - (i) (除第(ii)节另有规定外)仅在指明限期届满后，适用于该营运者；或
 - (ii) 如指明限期根据(b)段延长 —— 仅在如此延长的限期届满后，适用于该营运者；及
 - (b) 有关规管当局可应该营运者提出的申请，延长指明限期，前提是该当局信纳，该营运者有合理理由需要延长指明限期。

- (3) 如有关关键基础设施营运者的办事处地址，在该营运者根据第(1)(b)款作出通知后有所变更，该营运者须在该项变更发生当日后的1个月内，以根据第10条指明的格式及方式，就该项变更向有关规管当局作出通知。
- (4) 任何关键基础设施营运者如没有遵从第(1)或(3)款，即属犯罪。
- (5) 任何关键基础设施营运者犯第(4)款所订罪行 ——
 - (a) 一经循简易程序定罪 —— 可处罚款 \$300,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$30,000；或
 - (b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款 \$500,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$50,000。

20. 就营运者变更作出通知的责任

- (1) 如任何关键基础设施营运者所营运的关键基础设施有营运者变更，则该营运者须在切实可行的范围内尽快(而无论如何须在该项变更发生当日后的1个月内)以根据第10条指明的格式及方式，就该项变更向规管该营运者的规管当局作出通知。
- (2) 任何关键基础设施营运者如没有遵从第(1)款，即属犯罪。
- (3) 任何关键基础设施营运者犯第(2)款所订罪行 ——

- (a) 一经循简易程序定罪 —— 可处罚款 \$3,000,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$60,000；或
 - (b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款 \$5,000,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$100,000。
- (4) 在本条中 ——
- 营运者变更** (operator change) 就某关键基础设施而言，指营运该基础设施的机构的变更。

21. 设立和持续设有电脑系统安全管理单位的责任

- (1) 除第 (3) 款另有规定外，任何关键基础设施营运者须持续设有一个单位 (不论如何描述)，该单位为以下目的而设 ——
 - (a) 管理该营运者所营运的关键基础设施的关键电脑系统的电脑系统安全；及
 - (b) 确保就该基础设施而言，本条例获遵从。
- (2) 就第 (1) 款而言，有关关键基础设施营运者可 ——
 - (a) 自行设立和持续设有电脑系统安全管理单位；或
 - (b) 聘用服务提供者来设立和持续设有该单位。
- (3) 如有关关键基础设施营运者，并非在该营运者的指定日已持续设有电脑系统安全管理单位，则第 (1) 款 ——
 - (a) (除 (b) 段另有规定外) 仅在该日之后的 1 个月 (**指明限期**) 届满后，适用于该营运者；或

- (b) 如指明限期根据第(5)款延长——仅在如此延长的限期届满后，适用于该营运者。
- (4) 有关关键基础设施营运者须——
 - (a) 委任一名就电脑系统安全拥有足够专业知识(**足够知识**)的、该营运者的雇员，监管电脑系统安全管理单位；及
 - (b) 在以下限期内，以根据第10条指明的格式及方式，通知规管该营运者的规管当局有有关委任作出——
 - (i) (除第(ii)节另有规定外)指明限期；或
 - (ii) 如指明限期根据第(5)款延长——如此延长的限期。
- (5) 如在有关关键基础设施营运者的指定日，该营运者——
 - (a) 并非已持续设有电脑系统安全管理单位；或
 - (b) 并非已委任一名拥有足够知识的雇员，监管该等单位，则有关规管当局可应该营运者提出的申请，延长指明限期，前提是该当局信纳，该营运者有合理理由需要延长指明限期。
- (6) 如根据第(4)(a)款作出的委任，在其作出后有任何变更，有关关键基础设施营运者须在该项变更发生当日后的1个月内，以根据第10条指明的格式及方式，就该项变更向有关规管当局作出通知。
- (7) 任何关键基础设施营运者如没有遵从第(4)(b)或(6)款，即属犯罪。
- (8) 任何关键基础设施营运者犯第(7)款所订罪行——
 - (a) 一经循简易程序定罪——可处罚款\$300,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款\$30,000；或

- (b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款 \$500,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$50,000。

第 2 分部 —— 关于预防威胁及事故的责任

22. 就某些电脑系统的重大变化作出通知的责任

- (1) 如有任何第 (2) 款指明的事件，就某关键基础设施营运者所营运的关键基础设施发生，则该营运者须在该事件发生当日后的 1 个月内，以根据第 10 条指明的格式及方式，就该事件向规管该营运者的规管当局作出通知。
- (2) 就第 (1) 款而言，有关事件是 ——
 - (a) 有关关键基础设施的关键电脑系统的设计、配置、安全或运作，发生重大变化；
 - (b) 该基础设施的关键电脑系统被移除；
 - (c) 某电脑系统 (不论有关关键基础设施营运者是否对该电脑系统具控制权) 被加入该基础设施，而该系统 ——

- (i) 是可由该营运者在香港或从香港接达的；及
 - (ii) 对该基础设施的核心功能属必要；及
- (d) 某电脑系统(不论该营运者是否对该电脑系统具控制权)——
 - (i) 是该基础设施的现有电脑系统；及
 - (ii) 是可由该营运者在香港或从香港接达的，而该系统有所变化，使它对该基础设施的核心功能，变得属必要。
- (3) 就第(2)(a)款而言，在不局限“重大”的涵义的原则下，任何变化如符合以下描述，即属该款所描述的重大变化——
 - (a) 该项变化影响——
 - (i) 有关关键电脑系统的电脑系统安全；或
 - (ii) 有关关键基础设施营运者，应对该系统的电脑系统安全威胁或电脑系统安全事故的能力；或
 - (b) 该项变化导致任何为遵从根据第16条所施加的要求而就该系统提供的资料，不再在某要项上属准确。
- (4) 任何关键基础设施营运者如没有遵从第(1)款，即属犯罪。
- (5) 任何关键基础设施营运者犯第(4)款所订罪行——
 - (a) 一经循简易程序定罪——可处罚款 \$300,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$30,000；或
 - (b) 一经循公诉程序定罪——可处罚款 \$500,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$50,000。

23. 提交和实施电脑系统安全管理计划的责任

- (1) 任何关键基础设施营运者，须在以下限期内，向规管该营运者的规管当局，提交一个按照第 (3) 款拟备的、旨在保障该营运者所营运的关键基础设施的关键电脑系统的电脑系统安全的计划 (不论如何描述) (**电脑系统安全管理计划**) ——
 - (a) (除 (b) 段另有规定外) 该营运者的指定日后的 3 个月 (**提交限期**) ; 或
 - (b) 如提交限期根据第 (2) 款延长 —— 如此延长的限期。
- (2) 有关规管当局可应有关关键基础设施营运者提出的申请，延长提交限期，前提是该当局信纳，该营运者有合理理由需要延长提交限期。
- (3) 电脑系统安全管理计划须涵盖所有附表 3 所指明的事宜。
- (4) 如某电脑系统安全管理计划在提交后有修改，则有关关键基础设施营运者须在该项修改作出当日后的 1 个月内，向规管该营运者的规管当局，提交有关经修改的计划。
- (5) 关键基础设施营运者须实施电脑系统安全管理计划。

- (6) 在第 (3)、(4) 及 (5) 款中，提述电脑系统安全管理计划，包括经修改的该等计划。
- (7) 任何关键基础设施营运者如没有遵从第 (1) 或 (4) 款，即属犯罪。
- (8) 任何关键基础设施营运者犯第 (7) 款所订罪行 ——
 - (a) 一经循简易程序定罪 —— 可处罚款 \$300,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$30,000；或
 - (b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款 \$500,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$50,000。

24. 进行电脑系统安全风险评估的责任

- (1) 任何关键基础设施营运者须 ——
 - (a) 就该营运者所营运的关键基础设施的关键电脑系统的电脑系统安全的相关风险，按照第 (3) 款进行评估 (**电脑系统安全风险评估**)，该项评估须 ——
 - (i) 如属该营运者进行的首次电脑系统安全风险评估 —— 在该营运者的指定日后的 12 个月 (**首段期间**) 内进行；及

- (ii) 如属其后的电脑系统安全风险评估 —— 在首段期间届满后，每 12 个月进行至少一次；及
- (b) 在以下限期内，向规管该营运者的规管当局，提交该项评估的报告 ——
 - (i) (除第 (ii) 节另有规定外) 根据 (a) 段须进行评估的限期届满后的 3 个月；或
 - (ii) 如第 (i) 节所述的 3 个月限期 (**提交限期**) 根据第 (2) 款延长 —— 如此延长的限期。
- (2) 有关规管当局可应有关关键基础设施营运者提出的申请，延长提交限期，前提是该局信纳，该营运者有合理理由需要延长提交限期。
- (3) 为遵从第 (1) 款而进行的电脑系统安全风险评估，须涵盖所有附表 4 所指明的事宜 (**附表 4 事宜**)。
- (4) 如某规管当局 ——
 - (a) 收到某关键基础设施营运者根据第 22(1) 条作出的通知；或
 - (b) 因其他原因知悉任何第 22(2) 条所指明的事件，已就某关键基础设施营运者所营运的关键基础设施发生，则第 (5) 款适用。
- (5) 有关规管当局可藉书面通知，要求有关关键基础设施营运者 ——
 - (a) 就有关关键基础设施的所有关键电脑系统 (或该项通知所指明的该等系统的任何部分)，进行电脑系统安全风险评估；及
 - (b) 在该项通知所指明的时限内，向该局提交该项评估的报告。
- (6) 根据第 (5) 款给予的通知，须指明被要求进行的电脑系统安全风险评估所须涵盖的事宜 (包括任何附表 4 事宜)。
- (7) 为免生疑问，某关键基础设施营运者根据第 (5) 款而须进行的电脑系统安全风险评估，并不视为就第 (1) 款而言的

电脑系统安全风险评估，但如有关规管当局在根据第 (5) 款所给予的通知中另有指明则除外。

- (8) 任何关键基础设施营运者如没有遵从第 (1) 款或根据第 (5) 款所施加的要求，即属犯罪。
- (9) 任何关键基础设施营运者犯第 (8) 款所订罪行 ——
 - (a) 一经循简易程序定罪 —— 可处罚款 \$300,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$30,000；或
 - (b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款 \$500,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$50,000。

25. 安排进行电脑系统安全审核的责任

- (1) 任何关键基础设施营运者须 ——

- (a) 安排就该营运者所营运的关键基础设施的关键电脑系统的电脑系统安全，按照第(3)款进行审核(**电脑系统安全审核**)，该项审核须——
 - (i) 如属首次安排进行的电脑系统安全审核——在该营运者的指定日后的24个月(**首段期间**)内进行；及
 - (ii) 如属其后的电脑系统安全审核——在首段期间届满后，每24个月进行至少一次；及
- (b) 在以下限期内，向规管该营运者的规管当局，提交该项审核的报告——
 - (i) (除第(ii)节另有规定外)根据(a)段须进行该项审核的限期届满后的3个月；或
 - (ii) 如第(i)节所述的3个月限期(**提交限期**)根据第(2)款延长——如此延长的限期。
- (2) 有关规管当局可应有关关键基础设施营运者提出的申请，延长提交限期，前提是该当局信纳，该营运者有合理理由需要延长提交限期。
- (3) 为遵从第(1)款而进行的电脑系统安全审核，须——
 - (a) 涵盖指明期间；及
 - (b) 涵盖所有附表5所指明的事宜(**附表5事宜**)。
- (4) 如某规管当局有合理理由相信，其所规管的关键基础设施营运者，并未就该营运者所营运的关键基础设施，妥善地实行电脑系统安全管理计划(包括经修改的该等计划)至该当局满意的水平，则该当局可藉书面通知，要求该营运者——
 - (a) 安排进行电脑系统安全审核，以确定该项计划(或该项通知所指明的该项计划的任何部分)有否获妥善地实行；及
 - (b) 在该项通知所指明的时限内，向该当局提交该项审核的报告。

- (5) 如某规管当局 ——
 - (a) 收到某关键基础设施营运者根据第 22(1) 条作出的通知；或
 - (b) 因其他原因知悉任何第 22(2) 条所指明的事件，已就某关键基础设施营运者所营运的关键基础设施发生，则第 (6) 款适用。
- (6) 有关规管当局可藉书面通知，要求有关关键基础设施营运者 ——
 - (a) 就有关关键基础设施的所有关键电脑系统 (或该项通知所指明的该等系统的任何部分)，安排进行电脑系统安全审核；及
 - (b) 在该项通知所指明的限期内，向该当局提交该项审核的报告。
- (7) 根据第 (4) 或 (6) 款给予的通知，须指明 ——
 - (a) 被要求进行的电脑系统安全审核须涵盖的期间；及
 - (b) 该项审核须涵盖的事宜 (包括任何附表 5 事宜)。
- (8) 就本条而言，关键基础设施营运者可在不抵触第 (9) 款的情况下，安排某审核员进行电脑系统安全审核，而不论该审核员是否属该营运者的雇员。
- (9) 就本条而言，任何电脑系统安全审核除非由独立的审核员进行，否则不得视为已予进行。
- (10) 为免生疑问，某关键基础设施营运者根据第 (4) 或 (6) 款须安排进行的电脑系统安全审核，并不视为就第 (1) 款而言的电脑系统安全审核，但如有关规管当局在根据第 (4) 或 (6) 款所给予的通知中另有指明则除外。
- (11) 任何关键基础设施营运者如没有遵从第 (1) 款或根据第 (4) 或 (6) 款所施加的要求，即属犯罪。
- (12) 任何关键基础设施营运者犯第 (11) 款所订罪行 ——

- (a) 一经循简易程序定罪——可处罚款 \$300,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$30,000；或
- (b) 一经循公诉程序定罪——可处罚款 \$500,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款 \$50,000。

(13) 在本条中——

指明期间 (specified period) ——

- (a) 就第 (1)(a)(i) 款所指的电脑系统安全审核而言——指首段期间；或
- (b) 就第 (1)(a)(ii) 款所指的电脑系统安全审核而言——指按照该款厘定的、须进行该审核的 24 个月期间。

第 3 分部 —— 关于事故通报及应对的责任

26. 参与电脑系统安全演习的责任

- (1) 专员可进行演习 (不论如何描述)，以测试关键基础设施运营者在应对关键基础设施的关键电脑系统的电脑系统安全事故上的准备状态 (**电脑系统安全演习**)。
- (2) 为施行第 (1) 款，专员可在给予合理的书面通知后，要求某关键基础设施运营者，参与电脑系统安全演习。
- (3) 任何关键基础设施运营者如没有遵从根据第 (2) 款所施加的要求，即属犯罪。
- (4) 任何关键基础设施运营者犯第 (3) 款所订罪行 ——
 - (a) 一经循简易程序定罪 —— 可处罚款 \$3,000,000；或
 - (b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款 \$5,000,000。

27. 提交和实行应急计划的责任

- (1) 任何关键基础设施运营者，须在以下限期内，向专员提交一个按照第 (3) 款拟备的计划 (不论如何描述)，详述该运营者在关键基础设施的关键电脑系统的电脑系统安全事故上的应对规程 (**应急计划**) ——
 - (a) (除 (b) 段另有规定外) 在该运营者的指定日后的 3 个月 (**提交限期**)；或
 - (b) 如提交限期根据第 (2) 款延长 —— 如此延长的限期。

- (2) 专员可应有关关键基础设施营运者提出的申请，延长提交限期，前提是专员信纳，该营运者有合理理由需要延长提交限期。
- (3) 应急计划须涵盖所有附表3第2部所指明的事宜。
- (4) 如某应急计划在提交后有修改，则有关关键基础设施营运者须在该项修改作出当日后的1个月内，向专员提交有关经修改的计划。
- (5) 关键基础设施营运者须实施应急计划。
- (6) 在第(3)、(4)及(5)款中，提述应急计划，包括经修改的该等计划。
- (7) 任何关键基础设施营运者如没有遵从第(1)或(4)款，即属犯罪。
- (8) 任何关键基础设施营运者犯第(7)款所订罪行——
 - (a) 一经循简易程序定罪——可处罚款\$300,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款\$30,000；或
 - (b) 一经循公诉程序定罪——可处罚款\$500,000，如属持续的罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款\$50,000。

28. 就电脑系统安全事故作出通知的责任

- (1) 某关键基础设施营运者如知悉，已有电脑系统安全事故，就该营运者所营运的关键基础设施的关键电脑系统发生，

则须按照第 (2) 款，就该事故向专员作出通知。

(2) 有关通知 ——

(a) 须在切实可行的范围内尽快 (而无论如何须在指明时限内) 作出；及

(b) 须 ——

(i) 以根据第 10 条指明的格式及方式 (**指明格式及方式**) 作出；或

(ii) (尽管并非以指明格式及方式作出) 载有关于有关电脑系统安全事故的性质的资料，并识别有关关键电脑系统。

(3) 如有关通知并非以指明格式及方式作出，则有关关键基础设施营运者须其后在指明时限内，以指明格式及方式，将有关电脑系统安全事故的书面纪录，提交予专员。

(4) 某关键基础设施营运者在根据第 (1) 款以指明格式及方式就某电脑系统安全事故作出通知后，或在根据第 (3) 款提交有关事故的书面纪录后，须在指明时限内，进一步以指明格式及方式，将该等事故的书面报告，提交予专员。

(5) 任何关键基础设施营运者如没有遵从第 (1)、(3) 或 (4) 款，即属犯罪。

(6) 任何关键基础设施营运者犯第 (5) 款所订罪行 ——

(a) 一经循简易程序定罪 —— 可处罚款 \$3,000,000；或

(b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款 \$5,000,000。

(7) 在本条中 ——

指明时限 (specified time) 就附表 6 第 2 栏指明的本条条文而言，指在该附表第 3 栏中与该条文相对之处指明的时限。

第 5 部

应对电脑系统安全威胁及电脑系统安全事故

第 1 分部 —— 早期介入

29. 专员可指示进行查讯，以识别电脑系统安全威胁及电脑系统安全事故

如专员合理地怀疑有某事件发生，而该事件实际上或相当可能对某关键基础设施的关键电脑系统的电脑系统安全，构成不良影响，则专员可指示其获授权人员，为识别以下事宜的目的，进行查讯 ——

- (a) 该事件的起因；及
- (b) 是否有电脑系统安全威胁或电脑系统安全事故就该系统发生。

30. 专员的获授权人员进行查讯的权力

- (1) 为根据第 29 条进行查讯，专员的获授权人员可藉书面通知，要求营运有关关键基础设施的关键基础设施营运者 ——
 - (a) 在该项通知所指明的时限内，以及在其所指明的地点，交出其所指明的、该人员有合理理由相信符合以下描述的文件 ——
 - (i) 与该项查讯相关或相当可能相关；及
 - (ii) 由该营运者管有或对其具控制权，或因为其他原因可由该营运者在香港或从香港取得；

- (b) 就该文件给予解释或进一步的详情；
 - (c) 派出代表，在该项通知所指明的时间及地点面见该人员，并回答该人员所提出的、关乎被调查的事宜的问题；及
 - (d) 在该项通知所指明的时限内，以书面方式回答该人员所提出的、关乎被调查的事宜的书面问题。
- (2) 如有任何文件为遵从根据第 (1) 款所施加的要求而交出，则有关获授权人员可为进行有关查讯，检查、复制和接管该文件，以及摘录其内容。

31. 为早期介入而进入处所的裁判官手令

- (1) 裁判官如根据专员的获授权人员经宣誓而作的告发，而信纳 ——
- (a) 有合理理由怀疑在某处所内，有或相当可能有关乎根据第 30 条进行的查讯的文件；及
 - (b) 第 32 条所指明的两项条件，均就该等查讯获符合，则第 (2) 款适用。
- (2) 裁判官可发出手令，授权专员的获授权人员，及任何其他执行该手令必需得其协助的人 ——
- (a) 自该手令的日期起计的 ——
 - (i) (除第 (ii) 节另有规定外) 7 日内；或
 - (ii) 如该手令有指明较长的限期 —— 该限期内，随时进入 (而如有必要强行进入) 有关处所；及

- (b) 搜寻、检查、复制、检取和移走在该处所内该人员有合理理由相信是与该项查讯有关或相当可能有关的文件，以及摘录其内容。

32. 发出手令的条件

就第 31(1)(b) 条而言，有关条件是 ——

- (a) 有合理理由相信，有关关键基础设施营运者不愿意或未能采取一切合理步骤回应有关查讯；及
- (b) 在顾及以下情况后，有合理理由相信发出有关手令是合乎公众利益的 ——
 - (i) 第 29 条所述的有关事件对有关关键基础设施所能够造成的潜在损害；
 - (ii) 该事件对该基础设施的核心功能所能够造成的潜在干扰；
 - (iii) 如不发出该手令，第 29 条所述的目的能否有效地达到；
 - (iv) 该手令拟授权的作为相当可能带来的利益；及
 - (v) 作出该等作为，对该基础设施的核心功能及任何可能会受该等作为影响的人的潜在影响。

第 2 分部 —— 电脑系统安全调查

33. 释义

在本分部中 ——

被调查系统 (investigated system) 定义如下：凡某被调查的威胁或事故，是就某关键电脑系统发生的，则就有关电脑系统安全调查而言，该关键电脑系统即属**被调查系统**；

被调查的威胁或事故 (investigated threat or incident) 就某项电脑系统安全调查而言，指属该项调查的对象的电脑系统安全威胁或电脑系统安全事故；

被调查的关键基础设施营运者 (investigated CI operator) 就某项电脑系统安全调查而言，指属该项调查的对象的**关键基础设施营运者**；

电脑系统安全调查 (computer-system security investigation) 指根据第 34 条进行的调查，并包括根据该条作出的应对。

34. 专员可指示进行电脑系统安全威胁或电脑系统安全事故的调查

专员如合理地怀疑，有电脑系统安全威胁或电脑系统安全事故就某**关键基础设施**的**关键电脑系统**发生，则可为一项或多于一项以下目的，指示其获授权人员，对该项威胁或事故进行调查，及应对该项威胁或事故 ——

- (a) 识别该项威胁或事故的起因；
- (b) 评估该项威胁或事故的影响或潜在影响；

- (c) 对该项威胁或事故所引起的损害，作出补救；
- (d) 防止该项威胁或事故引起损害或进一步的损害；
- (e) 防止该项威胁或事故引起电脑系统安全事故或进一步的电脑系统安全事故。

35. 专员的获授权人员的调查权力

- (1) 为进行任何电脑系统安全调查，专员的获授权人员可藉书面通知，要求被调查的关键基础设施营运者，作出一项或多于一项以下作为 ——
 - (a) 在该项通知所指定的时限内，以及在其所指定的地点，交出其所指定的、该人员有合理理由相信符合以下描述的文件 ——
 - (i) 与该项调查相关或相当可能相关；及
 - (ii) 由该营运者管有或对其具控制权，或因为其他原因可由该营运者在香港或从香港取得；
 - (b) 就该文件给予解释或进一步的详情；
 - (c) 派出代表，在该项通知所指定的时间及地点面见该人员，并回答该人员所提出的、关乎被调查的事宜的问题；
 - (d) 在该项通知所指定的时限内，以书面方式回答该人员所提出的、关乎被调查的事宜的书面问题。
- (2) 如有任何文件为遵从根据第(1)款所施加的要求而交出，则有关获授权人员可为进行有关调查，检查、复制和接管该文件，以及摘录其内容。

36. 专员的获授权人员的额外权力

- (1) 在不局限第 35 条的原则下，为进行任何电脑系统安全调查，专员如信纳 ——
 - (a) 有合理理由相信被调查的关键基础设施营运者，不愿意或未能采取一切合理步骤协助该项调查或应对被调查的威胁或事故；及
 - (b) 在顾及以下情况后，有合理理由相信作出进一步的授权是合乎公众利益的 ——
 - (i) 被调查的威胁或事故对有关关键基础设施所能够造成的潜在损害；
 - (ii) 被调查的威胁或事故对该基础设施的核心功能所能够造成的潜在干扰；
 - (iii) 如不作出该项进一步的授权，第 34 条所述的目的能否有效地达到；
 - (iv) 行使有关权力相当可能带来的利益；及
 - (v) 行使该权力对该基础设施的核心功能及该营运者的潜在影响，则可进一步授权专员的获授权人员，行使第 (2) 款所指明的权力。
- (2) 就第 (1) 款而言，有关权力是藉书面通知，要求被调查的关键基础设施营运者，作出一项或多于一项以下作为 ——

- (a) 不使用被调查系统；
- (b) 保存该系统的状态；
- (c) 监察该系统；
- (d) 对该系统进行扫描，以 ——
 - (i) 侦测该系统的保安漏洞；及
 - (ii) 评估被调查的威胁或事故或潜在电脑系统安全事故对该系统的影响；
- (e) 就被调查的威胁或事故采取任何补救措施，或停止就该项威胁或事故进行任何活动；
- (f) 向有关获授权人员，提供所有其他与有关电脑系统安全调查有关连而该营运者按理能够提供的协助。

37. 向不属被调查的关键基础设施营运者的机构施加要求的裁判官手令

- (1) 裁判官如根据专员的获授权人员经宣誓而作的告发，而信纳第 39 条所指明的两项条件，均就某项电脑系统安全调查获符合，则第 (2) 款适用。
- (2) 裁判官可发出手令，授权专员的获授权人员，及任何其他执行该手令必需得其协助的人，为进行电脑系统安全调查而藉书面通知，要求对或看来是对被调查系统具控制权的机构 (被调查的关键基础设施营运者除外)，作出
一项或多于一项以下作为 ——

- (a) 在该项通知所指定的时限内，以及在其所指定的地点，交出其所指定的、该人员有合理理由相信符合以下描述的文件 ——
 - (i) 与该项调查相关或相当可能相关；及
 - (ii) 由该机构管有或对其具控制权，或因为其他原因可由该机构在香港或从香港取得；
 - (b) 就该文件给予解释或进一步的详情；
 - (c) 派出代表，在该项通知所指定的时间及地点面见该人员，并回答该人员所提出的、关乎被调查的事宜的问题；
 - (d) 在该项通知所指定的时限内，以书面方式回答该人员所提出的、关乎被调查的事宜的书面问题；
 - (e) 不使用该系统；
 - (f) 保存该系统的状态；
 - (g) 监察该系统；
 - (h) 对该系统进行扫描，以 ——
 - (i) 侦测该系统的保安漏洞；及
 - (ii) 评估被调查的威胁或事故或潜在电脑系统安全事故对该系统的影响；
 - (i) 就该项威胁或事故采取任何补救措施，或停止就该项威胁或事故进行任何活动；
 - (j) 向该人员提供所有其他与该项调查有关连而该机构按理能够提供的协助。
- (3) 如有任何文件为遵从根据有关手令所施加的要求而交出，则有关获授权人员可为进行有关调查，检查、复制和接管该文件，以及摘录其内容。

38. 为电脑系统安全调查而进入处所的裁判官手令

- (1) 裁判官如根据专员的获授权人员经宣誓而作的告发，而信纳 ——
 - (a) 有合理理由怀疑 ——
 - (i) 在某处所内，有或相当可能有任何关乎某项电脑系统安全调查的东西；或
 - (ii) 某项电脑系统安全调查的被调查系统，是或相当可能是在某处所内的；及
 - (b) 第 39 条所指明的两项条件，均就该项调查获符合，则第 (2) 款适用。
- (2) 裁判官可发出手令，授权专员的获授权人员，及任何其他执行该手令必需得其协助的人，为进行有关电脑系统安全调查，作出一项或多于一项以下作为 ——
 - (a) 自该手令的日期起计的 ——
 - (i) (除第 (ii) 节另有规定外) 7 日内；或
 - (ii) 如该手令有指明较长的限期 —— 该限期内，随时进入 (而如有必要强行进入) 有关处所；
 - (b) 搜寻、检查、复制、检取和移走在该处所内该人员有合理理由相信是与该项调查有关或相当可能有关的的东西，以及摘录其内容；

- (c) 为第 34 条所述的目的，接达和检查被调查系统以及就其进行补救措施，或接达和检查符合以下描述的另一电脑系统(**可接达系统**) 以及就其进行补救措施 ——
 - (i) 可透过被调查系统接达；及
 - (ii) 该人员有合理理由相信与该项调查有关或相当可能有关；
- (d) 搜寻、检查和复制符合以下描述的资料，以及摘录其内容 ——
 - (i) 是储存在被调查系统或可接达系统的；及
 - (ii) 该人员有合理理由相信与该项调查有关或相当可能有关；
- (e) 就有关威胁或事故采取任何其他补救措施；
- (f) 要求对或看来是对被调查系统具控制权的机构给予所有其他协助，前提是该项协助 ——
 - (i) 对利便该人员为该项调查执行职能而言，按理是必需的；及
 - (ii) 是该机构按理有能力给予的。

39. 发出手令的条件

就第 37(1) 及 38(1)(b) 条而言，有关条件是 ——

(a) 有合理理由相信 ——

(i) 就第 37(1) 条而言 —— 被调查的关键基础设施营运者不愿意或未能采取一切合理步骤协助有关电脑系统安全调查或应对被调查的威胁或事故；或

(ii) 就第 38(1)(b) 条而言 —— 以下机构不愿意或未能采取一切合理步骤协助有关电脑系统安全调查或应对被调查的威胁或事故 ——

(A) 被调查的关键基础设施营运者；

(B) 第 37(2) 条所述的机构；或

(C) 被调查的关键基础设施营运者及第 37(2) 条所述的机构，

视情况所需而定；及

(b) 在顾及以下情况后，有合理理由相信发出有关手令是合乎公众利益的 ——

(i) 被调查的威胁或事故对有关关键基础设施所能够造成的潜在损害；

(ii) 被调查的威胁或事故对该基础设施的核心功能所能够造成的潜在干扰；

(iii) 如不发出该手令，第 34 条所述的目的能否有效地达到；

(iv) 该手令拟授权的作为相当可能带来的利益；及

- (v) 作出该等作为，对该基础设施的核心功能及任何可能会受该等作为影响的人的潜在影响。

40. 紧急进入处所的权力

- (1) 为进行任何电脑系统安全调查，专员如信纳，所有第 (2) 款所指明的条件均就该项调查获符合，则可授权其获授权人员，在无手令的情况下进入某处所和作出一项或多于一项第 38(2) 条所指明的作为 (第 38(2)(a) 条所指明的作为除外)(**指明作为**)。
- (2) 就第 (1) 款而言，有关条件是 ——
 - (a) 有合理理由怀疑 ——
 - (i) 在有关处所内，有或相当可能有任何关乎有关电脑系统安全调查的东西；或
 - (ii) 有关被调查系统是或相当可能是在该处所内；
 - (b) 有合理理由相信，以下机构不愿意或未能采取一切合理步骤协助有关电脑系统安全调查或应对被调查的威胁或事故 ——
 - (i) 被调查的关键基础设施营运者；
 - (ii) 第 37(2) 条所述的机构；或
 - (iii) 被调查的关键基础设施营运者及第 37(2) 条所述的机构，

视情况所需而定；

- (c) 在有关个案的情况下，取得手令并非合理地切实可行；及
- (d) 在顾及以下情况后，有合理理由相信进入该处所及作出指明作为，是合乎公众利益的 ——
 - (i) 被调查的威胁或事故对有关关键基础设施所能够造成的潜在损害；
 - (ii) 被调查的威胁或事故对该基础设施的核心功能所能够造成的潜在干扰；
 - (iii) 如不进入该处所和不作出该等作为，第 34 条所述的目的能否有效地达到；
 - (iv) 进入该处所和作出该等作为相当可能带来的利益；及
 - (v) 进入该处所和作出该等作为，对该基础设施的核心功能及任何可能会受该等进入及作为影响的人的潜在影响。
- (3) 进入有关处所的获授权人员在有人提出要求的情况下，须出示专员的授权书，以供检查。

第 3 分部 —— 补充条文

41. 在早期介入及电脑系统安全调查后的程序中，使用导致入罪的证据

(1) 如某人为遵从某项指明要求，须向某获授权人员给予解释或进一步的详情，或回答某获授权人员提出的问题，则该人员须确保该人已事先获告知或提醒第 (2) 款对该项要求以及该项解释或详情或该问题及回答作为证据的可接纳性所施加的限制。

(2) 尽管在本条例中有其他条文的规定，如 ——

(a) 某人为遵从某项指明要求，向某获授权人员给予解释或进一步的详情，或回答某获授权人员提出的问题；

(b) 该项解释、详情或回答，可能会导致该人入罪；及

(c) 该人在给予该项解释、详情或回答前，声称该项解释、详情或回答，可能会导致自己入罪，

则该项要求，以及该项解释或详情或该问题及回答，均不得在法院的刑事法律程序(第 (3) 款指明的刑事法律程序除外) 中，接纳为不利该人的证据。

(3) 有关刑事法律程序，是有关的人被控犯以下罪行的刑事法律程序 ——

(a) 第 42 条所订罪行；或

(b) 《刑事罪行条例》(第 200 章) 第 V 部所订罪行。

(4) 在本条中 ——

指明要求 (specified requirement) 指 ——

(a) 根据第 1 或 2 分部施加的要求；或

(b) 根据第 37 或 38 条手令施加的要求；

第 37 或 38 条手令 (section 37 or 38 warrant) 指根据第 37 或 38 条发出的手令。

42. 关乎第 5 部第 1 及 2 分部的罪行

- (1) 任何机构无合理辩解而没有遵从某项指明要求，即属犯罪。
- (2) 就第 (1) 款而言，任何机构不得以遵从某项指明要求可能会导致该机构入罪为理由，作为没有遵从该项要求的辩解。
- (3) 任何机构犯第 (1) 款所订罪行 ——
 - (a) 一经循简易程序定罪 —— 可处罚款 \$300,000；或
 - (b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款 \$500,000。
- (4) 在本条中 ——

指明要求 (specified requirement) 指 ——

- (a) 根据第 1 或 2 分部施加的要求；或
- (b) 根据第 37 或 38 条手令施加的要求；

第 37 或 38 条手令 (section 37 or 38 warrant) 指根据第 37 或 38 条发出的手令。

第 6 部

罪行的调查

43. 规管当局可指示调查罪行

- (1) 某规管当局如合理地怀疑有以下情况，则第(2)款适用——
 - (a) 如该当局是专员——任何本条例所订罪行已发生或正发生；或
 - (b) 如该当局是指定当局——任何以下罪行已发生或正发生——
 - (i) 因没有遵从该当局所给予的指示而犯的第 7 条所订罪行；
 - (ii) 因没有遵从该当局所施加的要求而犯的第 18 条所订罪行；
 - (iii) 因该当局所规管的关键基础设施营运者没有履行第 1 类责任或第 2 类责任而犯的第 4 部第 1 或 2 分部所订罪行。
- (2) 有关规管当局可指示其任何获授权人员对有关罪行进行调查，并为此目的，藉书面通知要求某机构，作出一项或多于一项以下作为——
 - (a) 在该项通知所指明的时限内，以及在其所指明的地点，交出其所指明的、该人员有合理理由相信符合以下描述的文件——
 - (i) 与该项调查相关或相当可能相关；及
 - (ii) 由该机构管有或对其具控制权，或因为其他原因可由该机构在香港或从香港取得；
 - (b) 就该文件给予解释或进一步的详情；

- (c) 派出代表，在该项通知所指明的时间及地点面见该人员，并回答该人员所提出的、关乎被调查的事宜的问题；
 - (d) 在该项通知所指明的时限内，以书面方式回答该人员所提出的、关乎被调查的事宜的书面问题。
- (3) 如有任何文件为遵从根据第 (2) 款所施加的要求而交出，则有关获授权人员可为进行有关调查，检查、复制和接管该文件，以及摘录其内容。

44. 在调查后的程序中，使用导致入罪的证据

- (1) 如某人为遵从某项根据第 43 条所施加的要求，须向某获授权人员给予解释或进一步的详情，或回答某获授权人员提出的问题，则该人员须确保该人已事先获告知或提醒第 (2) 款对该项要求以及该项解释或详情或该问题及回答作为证据的可接纳性所施加的限制。
- (2) 尽管在本条例中有其他条文的规定，如 ——
 - (a) 某人为遵从某项根据第 43 条所施加的要求，向某获授权人员给予解释或进一步的详情，或回答某获授权人员提出的问题；
 - (b) 该项解释、详情或回答，可能会导致该人入罪；及
 - (c) 该人在给予该项解释、详情或回答前，声称该项解释、详情或回答，可能会导致自己入罪，

则该项要求，以及该项解释或详情或该问题及回答，均不得在法院的刑事法律程序 (第 (3) 款指明的刑事法律程序除外) 中，接纳为不利该人的证据。

- (3) 有关刑事法律程序，是有关的人被控犯以下罪行的刑事法律程序 ——
- (a) 第 45 条所订罪行；或
 - (b) 《刑事罪行条例》(第 200 章) 第 V 部所订罪行。

45. 关乎第 43 条的罪行

- (1) 任何机构无合理辩解而没有遵从某项根据第 43 条所施加的要求，即属犯罪。
- (2) 就第 (1) 款而言，任何机构不得以遵从某项根据第 43 条所施加的要求可能会导致该机构入罪为理由，作为没有遵从该项要求的辩解。
- (3) 任何机构犯第 (1) 款所订罪行 ——
 - (a) 一经循简易程序定罪 —— 可处罚款 \$300,000；或
 - (b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款 \$500,000。

46. 为调查罪行进入处所或接达电子器材的裁判官手令

- (1) 裁判官如根据某规管当局的获授权人员经宣誓而作出的告发，而信纳有合理理由怀疑有或相当可能有符合以下

描述的东西 ——

(a) 该东西 ——

(i) 是在任何处所内的；或

(ii) 是储存在任何电子器材内或可透过任何电子器材取得的；及

(b) 该东西属或包含(或相当可能属或包含)正根据本部被调查的罪行(**被调查罪行**)的证据，

则第(2)款适用。

(2) 裁判官可发出手令，授权有关规管当局的获授权人员，及任何其他执行该手令必需得其协助的人，为进行有关调查，作出一项或多于一项以下作为 ——

(a) 就某处所而言 ——

(i) 进入(而如有必要强行进入)该处所；

(ii) 搜寻、检查、检取和移走在该处所内该人员有合理理由相信属或包含(或相当可能属或包含)被调查罪行的证据的东西；

(b) 就某电子器材而言 ——

(i) 接达和检查该器材；

(ii) 搜寻、检查和复制符合以下描述的资料，以及摘录其内容 ——

(A) 是储存在该器材内或可透过该器材取得的；及

(B) 该人员有合理理由相信该资料属或包含(或相当可能属或包含)被调查罪行的证据。

(3) 第(2)款指明的作为只可在自有关手令的日期起计的以下限期内的任何时间作出 ——

(a) (除(b)段另有规定外)7日；或

(b) 如该手令有指明较长的限期——该限期。

第 7 部

上诉

47. 上诉委员团

- (1) 现设立上诉委员团，以根据本部处理上诉。
- (2) 附表 7 第 2 部就上诉委员团而具有效力。

48. 对决定提出上诉

- (1) 如有任何以下决定，就任何机构作出，而该机构因该项决定而感到受屈，则该机构可对该项决定提出上诉 ——
 - (a) 根据第 7 条给予指示的决定；
 - (b) 根据第 12 条作出指定的决定；
 - (c) 根据第 13 条作出指定的决定；
 - (d) 根据第 24(5) 条施加要求的决定；
 - (e) 根据第 25(4) 或 (6) 条施加要求的决定。
- (2) 附表 7 第 3 部就有关上诉而具有效力。
- (3) 除第 (4) 及 (5) 款另有规定外，根据第 (1) 款而就某项决定提出上诉，本身并不具有暂缓执行该项决定的效力。
- (4) 某机构如根据第 (1) 款而就某项决定提出上诉，则为该项上诉委出的上诉委员会就该项上诉作出裁定之前，该机构可随时向该委员会申请暂缓执行该项决定。
- (5) 在接获根据第 (4) 款提出的申请后，上诉委员会须在合理地切实可行的范围内，尽快就该项申请作出裁定。
- (6) 上诉委员会可藉命令暂缓执行有关决定，并可在讼费、缴存款项于该委员会或其他事宜方面，定出它认为适当的条件，而该项暂缓执行须受该等条件规限。

49. 上诉委员会的决定

- (1) 为某项上诉委出的上诉委员会可 ——
 - (a) 维持、更改或推翻任何该项上诉所关乎的决定；或
 - (b) 就该项决定作出该委员会认为适当的指示。
 - (2) 上诉委员会须以书面方式说明其决定的理由。
 - (3) 上诉委员会须将其决定及该等决定的理由的文本，送达有关上诉的各方。
 - (4) 上诉委员会的决定 ——
 - (a) (除 (b) 段另有规定外) 一经作出，即时生效；或
 - (b) 如该委员会命令该项决定须在某指明日期生效 —— 在该日生效。
 - (5) 如某文件看来是上诉委员会的决定或命令的文本，并看来是经该委员会的主席核证为该项决定或命令的真确文本，则在任何程序中，该文件可获接纳为该项决定或命令的证据。
 - (6) 上诉委员会的决定，属终局决定。
-

第 8 部

杂项条文

50. 由专员委任获授权人员

- (1) 专员可藉书面方式，委任公职人员执行本条例赋予或委予专员的获授权人员的职能。
- (2) 专员须向获委任的获授权人员，提供有关委任书的文本。
- (3) 专员可执行第(1)款所述的职能，犹如专员是根据该款获委任的获授权人员一样。

51. 由指定当局委任获授权人员

- (1) 任何指定当局可藉书面方式，委任 ——
 - (a) 公职人员；
 - (b) 以下人士 ——
 - (i) 获该当局雇用的人；或
 - (ii) 在与该当局执行本条例下的职能有其他关连的情况下而获雇用的人；或
 - (c) 在保安局局长同意下 —— 任何其他人或任何其他类别的人，执行本条例赋予或委予该当局的获授权人员的职能。
- (2) 任何指定当局须向获委任的获授权人员，提供有关委任书的文本。
- (3) 任何指定当局可执行第(1)款所述的职能，犹如该当局是根据该款获委任的获授权人员一样。

52. 专员及指定当局转授职能

- (1) 专员可藉书面方式，将其在本条例下的任何职能，转授予某公职人员。
- (2) 任何指定当局可藉书面方式，将其在本条例下的任何职能，转授予——
 - (a) 公职人员；
 - (b) 以下人士——
 - (i) 获该当局雇用的人；或
 - (ii) 在与该当局执行本条例下的职能有其他关连的情况下而获雇用的人。
- (3) 然而，第 (1) 或 (2) 款所赋予的转授权力，不可转授。

53. 执行职能

- (1) 任何指明人员在执行在本条例下的某职能时——
 - (a) 可由该人员合理所需的人协助；及
 - (b) 如该项职能的执行影响到任何人，而该人要求查看该人员获委任或获转授职能(视情况所需而定)的证据及相关手令(如有的话)——须出示有关证明，供该人检查。
- (2) 在本条例中——

指明人员 (specified officer) 指——

 - (a) 获授权人员；或

(b) 根据第 52 条获转授职能的人。

54. 专员可在有必要时，就关键基础设施及指定当局所规管的关键基础设施营运者，执行职能

- (1) 凡任何职能，是任何指定当局根据本条例的条文，可就对该当局而言是指明关键基础设施的关键基础设施而执行的，或就该当局所规管的关键基础设施营运者而执行的，则该职能可由专员执行，犹如专员是该指定当局一样。
- (2) 然而，专员除非信纳有以下情况，否则不得执行有关职能——
 - (a) 执行该职能对适时保护有关关键基础设施的关键电脑系统，是必要的；或
 - (b) 因其他情由，为了公众利益，有必要执行该职能。

55. 专员可豁免关键基础设施营运者

- (1) 专员如信纳，某关键基础设施营运者获免除任何第 1 类责任、第 2 类责任或第 3 类责任 (**标的责任**)，是合乎公众利益的，则可藉书面通知 (**豁免责任通知**)，豁免该营运者，使其获免除标的责任。
- (2) 豁免责任通知并非附属法例。
- (3) 在考虑根据第 (1) 款豁免某关键基础设施营运者是否合乎公众利益时，专员须顾及——
 - (a) 该营运者是否已作出或正作出能与履行标的责任达到相同目的的作为；及

- (b) 以下事宜 ——
 - (i) 该营运者是否受符合以下描述的责任 (**另定责任**) 所约束 ——
 - (A) 该责任是由或根据另一条例或任何实务守则、指示或规定 (不论如何描述) 所施加的；及
 - (B) 该责任是大致上相当于标的责任的；及
 - (ii) 该营运者履行另定责任，是否与履行标的责任达到相同目的。
- (4) 第 (1) 款所指的豁免 ——
 - (a) 在专员认为适当并在有关豁免责任通知所指明的期间内有效；及
 - (b) 受专员认为适当的条件所约束。
- (5) 专员如信纳有以下情况，可藉书面通知 (**撤销豁免通知**)，撤销第 (1) 款所指的豁免 ——
 - (a) 该项豁免的某条件遭违犯；或
 - (b) 根据该款豁免有关关键基础设施营运者，不再符合公众利益。
- (6) 撤销豁免通知并非附属法例。
- (7) 如有豁免根据第 (5) 款遭撤销 ——
 - (a) 专员须在有关撤销豁免通知中指明 ——
 - (i) 有关撤销将于何日生效 (**撤销日**)；及
 - (ii) (如适用的话) 有关关键基础设施营运者须如何及最迟须在何时履行该项豁免所涵盖的责任；及
 - (b) 施加该责任的条文，在顾及该项撤销豁免通知而经必需的变通后，在撤销日及之后适用于该营运者。

- (8) 专员可藉书面通知，要求某关键基础设施营运者，提供专员合理地认为属必需的资料，以考虑是否根据第 (1) 款豁免该营运者，抑或根据第 (5) 款撤销该等豁免。
- (9) 根据第 (8) 款获给予通知的关键基础设施营运者，须在该项通知所指明的时限内，并以该项通知所指明的格式及方式，提供有关资料。

56. 指定当局可就罪行提出检控

- (1) 任何指定当局可用本身的名义，就任何以下罪行，提出检控——
 - (a) 因没有遵从该当局所给予的指示而犯的第 7 条所订罪行；
 - (b) 因没有遵从该当局所施加的要求而犯的第 18 条所订罪行；
 - (c) 因该当局所规管的关键基础设施营运者没有履行第 1 类责任或第 2 类责任而犯的第 4 部第 1 或 2 分部所订罪行；
 - (d) 因没有遵从该当局的获授权人员所施加的要求而犯的第 45 条所订罪行；
 - (e) 串谋犯 (a)、(b)、(c) 或 (d) 段所述罪行的罪行。

- (2) 凡根据第(1)款就某罪行提出检控，该罪行须作为可循简易程序审讯的罪行，由裁判官审讯。
- (3) 有关指定当局的获授权人员——
 - (a) 可在该人员负责的案件中，出席审讯，并在裁判官席前陈词；及
 - (b) 就有关检控而言，享有根据《法律执业者条例》(第 159 章)有资格以大律师身分执业或以律师身分行事的人的所有其他权利，
即使该人员根据该条例没有资格以大律师身分执业或以律师身分行事亦然，但只限为了就第(1)款所述的罪行提出检控此一目的。
- (4) 本条并不减损律政司司长就刑事罪行提出检控的权力。

57. 保密

- (1) 任何指明人士除非是在执行本条例下的职能的过程中，或是为施行本条例的条文，否则——
 - (a) 不得容受或准许任何人接触该指明人士在与执行本条例下的职能相关的情况下获悉的、关乎任何人的事务的事宜；及
 - (b) 除该等事宜所关乎的人以外，不得将任何该等事宜，传达予任何人。
- (2) 即使有第(1)款的规定，任何指明人士可——
 - (a) 披露公众已可得到的资料；
 - (b) 为了任何在香港进行的刑事法律程序，或为了任何为提出该等程序而进行的调查，披露资料；

- (c) 为了在关乎任何本条例下所引起的事宜的情况下，征询以专业身分行事或拟以专业身分行事的大律师、律师或其他专业顾问的意见，披露资料，或为了在该情况下，由上述的大律师、律师或其他专业顾问给予意见，披露资料；
 - (d) 在关乎其中一方为该指明人士的司法或其他程序的情况下，披露资料；及
 - (e) 按照法院或审裁处的命令，或按照法律或根据法律作出的要求，披露资料。
- (3) 即使有第 (1) 款的规定，任何规管当局可 ——
- (a) 在不抵触第 (4) 款的情况下，向 ——
 - (i) 行政长官；
 - (ii) 政务司司长；
 - (iii) 财政司司长；
 - (iv) 律政司司长；
 - (v) 保安局局长；
 - (vi) 香港警务处处长；
 - (vii) 廉政专员；
 - (viii) 根据《个人资料(私隐)条例》(第 486 章) 第 5(1) 条设立的个人资料私隐专员；
 - (ix) 审裁处；或
 - (x) 根据第 (9) 款获授权的公职人员，披露资料；
 - (b) 在以下人士同意下，披露资料 ——
 - (i) 如该项资料是从某人取得或接获 —— 该人；及
 - (ii) 如该项资料并非关乎上述的人 —— 该项资料所关乎的人；及

- (c) 披露采用撮要形式的资料，而该项撮要的撰写方式，是足以防止可从该项撮要中确定关乎任何人的详情的。
- (4) 除非某规管当局认为以下条件获符合，否则该当局不得根据第 (3)(a) 款披露资料——
 - (a) 作出该项披露，会使该项资料的收受者能够执行其职能，或会协助该收受者执行其职能；及
 - (b) 如此披露该项资料，不会违反公众利益。
- (5) 除第 (6) 款另有规定外，如某项资料已根据第 (1)、(2) 或 (3) 款 (第 (2)(a) 或 (3)(c) 款除外) 向某人披露，则——
 - (a) 该人；或
 - (b) 从该人取得或接获该项资料的任何其他人，不得向他人披露该项资料。
- (6) 如属以下情况，第 (5) 款不禁止第 (5)(a) 或 (b) 款所提述的人，向他人披露资料——
 - (a) 披露该等资料的规管当局同意该项披露；
 - (b) 公众已可得到该项资料；
 - (c) 该项披露，是为了在关乎任何本条例下所引起的事宜的情况下，征询以专业身分行事或拟以专业身分行事的大律师、律师或其他专业顾问的意见而作出的，或是为了在该情况下，由上述的大律师、律师或其他专业顾问给予意见而作出的；
 - (d) 该项披露，是在关乎其中一方为所提述的人的司法或其他程序的情况下作出的；或
 - (e) 该项披露，是按照法院或审裁处的命令，或按照法律或根据法律作出的要求而作出的。
- (7) 任何规管当局可——
 - (a) 在根据第 (3) 款披露资料时；或
 - (b) 在根据第 (6)(a) 款授予同意时，

附加该当局认为适当的条件。

- (8) 第 (1) 款不影响《申诉专员条例》(第 397 章) 第 13(3) 条或《个人资料 (私隐) 条例》(第 486 章) 第 44(8) 条。
- (9) 保安局局长可授权任何公职人员作为根据第 (3)(a)(x) 款可予披露资料的对象。
- (10) 在本条中 ——

有关连人士 (related person) 定义如下 ——

- (a) 如任何人 ——
 - (i) 获某规管当局雇用；或
 - (ii) 在与某规管当局执行本条例下的职能有其他关连的情况下而获雇用；或
- (b) 如任何人 ——
 - (i) 为本条例而获委任为某规管当局的顾问或代理人；或
 - (ii) 在与某规管当局执行本条例下的职能有其他关连的情况下而获委任，

则该人就该当局而言，属**有关连人士**；

指明人士 (specified person) 定义如下：如任何人 ——

- (a) 属或曾属规管当局；
- (b) 属或曾属获授权人员；
- (c) 属或曾属根据第 52(1) 或 (2) 条获转授职能的人；
- (d) 属或曾属 ——
 - (i) 某规管当局的成员；
 - (ii) 上诉委员团的成员；或
 - (iii) 某规管当局的、为本条例 (或在与该当局执行本条例下的职能有其他关连的情况下) 设立或获赋予责任的各类委员会或其他团体的成员；
- (e) 属或曾属某规管当局的有关连人士；或

- (f) 属或曾属某获某规管当局的有关连人士所雇用的人，
或协助该有关连人士的人，
则该人属**指明人士**。

58. 关乎第 57 条的罪行

- (1) 任何人违反第 57(1) 条，即属犯罪。
- (2) 任何人——
 - (a) 在违反第 57(5) 条的情况下披露资料；及
 - (b) 在作出该项披露时——

- (i) 知道或应该知道，该项资料之前已根据第 57(1)、(2) 或 (3) 条 (第 57(2)(a) 或 (3)(c) 条除外) 向该人或任何其他人披露；及
 - (ii) 无合理理由相信第 57(5) 条凭借第 57(6) 条而不适用于该人，即属犯罪。
- (3) 任何人犯第 (1) 或 (2) 款所订罪行 ——
 - (a) 一经循简易程序定罪 —— 可处第 6 级罚款及监禁 6 个月；或
 - (b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款 \$1,000,000 及监禁 2 年。

59. 对举报人的保障

- (1) 任何资料，如关于有关人士的身分，不得在以下程序中获接纳为证据 ——
 - (a) 任何第 7 部所指的程序；
 - (b) 任何在法院席前进行的民事或刑事法律程序；或
 - (c) 任何在审裁处进行的程序。
- (2) 如任何有关人士，并非上述程序中的证人，则在该程序中，证人无须 ——
 - (a) 披露该有关人士的姓名或地址；或
 - (b) 说明任何会致使或可能致使该有关人士的姓名或地址被揭露的事宜。
- (3) 如在上述程序中作为证据的某簿册、文件或字据，或在上述程序中可予检查的某簿册、文件或字据，载有 ——
 - (a) 指名或描述某有关人士的记项；或

- (b) 可致使某有关人士的身分被揭露的记项，
则上诉委员会、法院或审裁处(视情况所需而定)，须安排将一切有关段落掩盖或涂去，但以对保障该有关人士
以免其身分被揭露而言属必需的范围为限。
- (4) 在上述程序中，上诉委员会、法院或审裁处(视情况所需而定)如——
- (a) 认为若不披露有关人士的姓名，则在该程序的各方
之间便不能全面秉行公正；或
- (b) 在任何有关人士是第(5)款中**有关人士**的定义(a)段
所指的有关人士的情况下，信纳该有关人士作出
其——
- (i) 明知或相信是虚假的具关键性的陈述；或
- (ii) 不相信是真实的具关键性的陈述，
则可准许进行关乎该有关人士的研讯，以及要求作出关
乎该有关人士的全面披露，即使有第(1)、(2)或(3)款的
规定亦然。
- (5) 在本条中——
- 有关人士** (relevant person) 指——
- (a) 曾就第 5 或 6 部所指的调查，向获授权人员给予资
料的举报人；或
- (b) 曾就该等调查协助某规管当局或某获授权人员的人。

60. 豁免承担法律责任

- (1) 任何人如遵从某项指示，或遵从由本条例或根据本条例
所施加的规定，则不会仅因遵从该项指示或规定而招致
民事法律责任(不论是在合约法、侵权法、诽谤法、衡平
法或其他法律上产生的民事法律责任)。

- (2) 凡任何人在执行或看来是执行本条例下的职能时，真诚地作出任何作为或有任何不作为，该人无须为该项作为或不作为，而招致民事法律责任（不论是在合约法、侵权法、诽谤法、衡平法或其他法律上产生的民事责任）。
- (3) 第(2)款并不影响特区政府须为有关作为或不作为而承担的法律責任。

61. 法律专业保密权

- (1) 除第(2)款另有规定外，本条例不影响任何在本条例以外基于法律专业保密权的理由而产生的声称、权利或享有权。
- (2) 第(1)款不影响根据本条例施加的、披露法律执业者（不论该法律执业者是否在香港取得资格以大律师身分执业或以律师身分行事）的客户的姓名或名称及地址的要求。

62. 交出在资讯系统内的资料

- (1) 如 ——
 - (a) 某人可根据本条例要求交出任何文件；及
 - (b) 任何载于该项文件内的资料或事项，并非以可阅读形式记录，但能够以该形式重现，则该人亦可要求交出以可阅读形式，将该项资料或事项或其有关部分重现而制成的版本。
- (2) 如 ——
 - (a) 某人可根据本条例要求交出任何文件；及
 - (b) 任何载于该项文件内的资料或事项，是记录于资讯系统内的，

则该人亦可要求交出以下述形式，将该项资料或事项或其有关部分重现而制成的版本：使该项资料或事项，能够以可阅读形式重现的形式。

63. 声称对文件拥有的留置权

如任何人管有任何根据本条例被要求交出的文件，而该人声称对该项文件有留置权，则 ——

- (a) 该留置权并不影响交出该项文件的要求；
- (b) 并无任何费用，须因该文件交出，或就该文件交出，予以支付；及
- (c) 该文件交出，并不影响该留置权。

64. 某些财产的处置

如某规管当局或获授权人员根据本条例取得任何财产的管有权，《刑事诉讼程序条例》(第 221 章)第 102 条即适用，犹如 ——

- (a) 该当局或该人员是该条所指的警方；及
- (b) 该财产是在关乎刑事罪行的情况下落入警方管有的财产一样。

65. 已尽应尽的努力

- (1) 在任何就第 7 条或第 4 部所订罪行而进行的法律程序中，如有以下情况，被告有权获裁定罪名不成立 ——
 - (a) 有充分证据举出，带出以下争议点 ——
 - (i) 干犯该罪行，是由非被告所能控制的因由所引致；及

- (ii) 被告已采取一切合理防范措施，并已尽一切应
尽的努力，避免自己干犯该罪行；及
 - (b) 控方没有提出足以排除合理疑点的相反证明。
- (2) 如第(1)款所订的免责辩护涉及一项指称，指有关罪
行——
 - (a) 是因为另一人的作为或不作为所致；或
 - (b) 是因为倚赖另一人所提供的资料所致，
则除非被告已按照第(3)款发出通知，否则如无法院批
准，无权援引该免责辩护。
- (3) 为施行第(2)款而发出的通知须——
 - (a) 识别作出有关作为或有有关不作为的人的身分，或
提供有关资料的人的身分，或提供协助以帮助确定
该人的身分；及
 - (b) 在有关法律程序开始聆讯前至少 7 个工作日之前，
向提起该程序的人发出。
- (4) 如第(1)款所订的免责辩护涉及一项指称，指犯有关罪行
是另一人的作为或不作为所致，则除非有充分证据举出，
(在尤其考虑到被告为确保该另一人的合作而有采取的步
骤以及按理应可采取的步骤的情况下)带出被告已采取
一切合理步骤确保该另一人在遵从有关条文上的合作此
一争议点，否则该免责辩护不成立。
- (5) 如第(1)款所订的免责辩护涉及一项指称，指犯有关罪行
是倚赖另一人所提供的资料所致，则除非有充分证据举
出，在尤其考虑到以下情况下——
 - (a) 被告为核实该等资料而采取及按理应可采取的步骤；
及
 - (b) 被告是否有任何理由不相信该等资料，
带出从整体情况而言被告倚赖该等资料是合理此一争议
点，否则该免责辩护不成立。

66. 合理辩解

- (1) 凡本条例任何条文订定罪行，并提述对该条文所关乎的违例行为的合理辩解，则本条适用。
- (2) 凡可就上述条文所关乎的违例行为，提出控罪，则上述对合理辩解的提述，须解释为订定对该项控罪的免责辩护。
- (3) 在以下情况下，被告须视为已证明自己对有关违例行为有合理辩解——
 - (a) 有充分证据，就被告有合理辩解一事带出争议点；
及
 - (b) 控方没有提出足以排除合理疑点的相反证明。

67. 通知等的送达

- (1) 在本条例其他条文的规限下，根据或为施行本条例而须给予、作出、发出或送交 (不论如何描述) (统称**送达**) 的通知或其他文件，在没有相反证据并符合以下情况下，即属已送达——
 - (a) 如属送达某规管当局——
 - (i) 由专人交付或以邮递方式寄交至该当局为此目的而指明的办事处地址；

- (ii) 藉图文传真传送予该当局为此目的而指明的图文传真号码；或
- (iii) 采用电子纪录形式，送交至该当局为此目的而指明的某资讯系统中的地址；或
- (b) 如属送达某机构 ——
 - (i) 由专人交付或以邮递方式寄交至 ——
 - (A) 该机构根据第 19 条提供的地址；
 - (B) 《公司条例》(第 622 章)所指的该机构的注册办事处地址；或
 - (C) (如没有 (A) 或 (B) 分节所述的地址) 该机构最后为人所知的地址；
 - (ii) 藉图文传真传送予该机构为此目的而指明的图文传真号码；或
 - (iii) 采用电子纪录形式，送交至该机构为此目的而指明的某资讯系统中的地址。

(2) 在本条中 ——

地址 (address) 包括为了送交或接收采用电子形式的文件而使用的数目字，或为该目的而使用的以任何语文的字母、字样、数目字或符号组成的序列或组合；

电子纪录 (electronic record) 具有《电子交易条例》(第 553 章) 第 2(1) 条所给予的涵义。

68. 指定证明书

- (1) 在任何关于关键基础设施营运者或关键电脑系统的法律程序中，如任何证明书 ——
 - (a) 看来是由某规管当局签署或由他人代某规管当局签署的；及
 - (b) 述明 ——
 - (i) 该证书所指明的机构，是该当局根据第 12 条指定的关键基础设施营运者；或
 - (ii) 该证书所指明的电脑系统，是该当局根据第 13 条指定的关键电脑系统，则在该程序中，该证明书一经交出，即可获接纳为证据，而不需要再加证明。
- (2) 在相反证明成立之前，法院或有关上诉委员会须推定，证明书是由有关规管当局签署或由他人代有关规管当局签署的。
- (3) 在相反证明成立之前，证明书是其所述事实的证据。
- (4) 在本条中 ——

法律程序 (legal proceedings) 包括上诉委员会的程序。

69. 保安局局长可给予指示

- (1) 保安局局长可一般地或就任何个别情况，向任何以下人士，给予局长认为适当而与执行本条例下的职能有关的指示 ——

- (a) 专员；
 - (b) 专员的获授权人员；
 - (c) 根据第 52(1) 条获转授职能的公职人员。
- (2) 根据第 (1) 款获给予指示的人，须在执行有关职能时遵从该项指示。

70. 保安局局长可订立规例

- (1) 保安局局长可为更有效地施行本条例的条文而订立规例。
- (2) 根据本条订立的规例，可订明违反该规例属可判处罚款的罪行。
- (3) 如罪行属经循简易程序定罪者，可根据第 (2) 款就该罪行订明的最高罚款为 \$3,000,000，如属持续的罪行，则可就有该罪行持续期间的每一日，另订不超逾 \$60,000 的罚款。
- (4) 如罪行属经循公诉程序定罪者，可根据第 (2) 款就该罪行订明的最高罚款为 \$5,000,000，如属持续的罪行，则可就有该罪行持续期间的每一日，另订不超逾 \$100,000 的罚款。

71. 附表的修订

- (1) 保安局局长可藉宪报公告，修订任何附表。
- (2) 第 (1) 款所指的公告可载有因该公告而必需或适宜订立的附带条文、相应条文、补充条文、过渡条文或保留条文。

附表 1

[第 2 及 71 条]

就关键基础设施的定义指明的界别

1. 能源
 2. 资讯科技
 3. 银行及金融服务
 4. 航空运输
 5. 陆路运输
 6. 海上运输
 7. 医护服务
 8. 电讯及广播服务
-

附表 2

[第 2、5 及 71 条]

指定当局及受规管机构

第 1 部

释义

1. 在本附表中 ——

本地免费电视节目服务持牌人 (domestic free television programme service licensee) 指持有根据《广播条例》(第 562 章) 第 8(1) 条 (不论是否倚据该条例第 10(1) 条) 批给的、提供本地免费电视节目服务 (该条例第 2(1) 条所界定者) 的牌照, 或根据该条例第 11(1) 条延期或续期的该等牌照的人;

交收机构 (settlement institution) 具有《第 584 章》第 2 条所给予的涵义;

系统营运者 (system operator) 具有《第 584 章》第 2 条所给予的涵义;

空间电台传送者牌照 (space station carrier licence) 具有《第 106V 章》第 2(1) 条所给予的涵义;

金融管理专员 (Monetary Authority) 指根据《外汇基金条例》(第 66 章) 第 5A 条委任的金融管理专员;

指定系统 (designated system) 具有《第 584 章》第 2 条所给予的涵义;

《第 106 章》 (Cap. 106) 指《电讯条例》(第 106 章);

《第 106V 章》 (Cap. 106V) 指《电讯(传送者牌照)规例》(第 106 章, 附属法例 V);

《第 584 章》 (Cap. 584) 指《支付系统及储值支付工具条例》(第 584 章) ；

通讯事务管理局 (Communications Authority) 指根据《通讯事务管理局条例》(第 616 章) 第 3 条所设立的通讯事务管理局 ；

综合传送者牌照 (unified carrier licence) 具有《第 106V 章》第 2(1) 条所给予的涵义 ；

认可机构 (authorized institution) 具有《银行业条例》(第 155 章) 第 2(1) 条所给予的涵义 。

第 2 部

指明指定当局及受规管机构

第 1 栏	第 2 栏	第 3 栏	第 4 栏
项	指定当局	界别	受规管机构
1.	金融管理专员	银行及金融服务	(a) 认可机构 (b) 《第 584 章》第 2 条所界定的持牌人

《保护关键基础设施(电脑系统)条例》

S2-5

附表 2 —— 第 2 部

第 653 章

第 1 栏	第 2 栏	第 3 栏	第 4 栏
项	指定当局	界别	受规管机构
			(c) 指定系统的交收机构
			(d) 指定系统的系统营运者
2.	通讯事务管理局	电讯及广播服务	(a) 综合传送者牌照的持有人
			(b) 空间电台传送者牌照的持有人
			(c) 本地免费电视节目服务持牌人
			(d) 《第 106 章》第 13A(1) 条所界定的持牌人

附表 3

[第 23、27 及 71 条]

电脑系统安全管理计划及应急计划

第 1 部

一般事宜

1. 有关关键基础设施营运者的电脑系统安全管理单位的架构，包括下述人员的角色及责任的详情 (包括汇报线及如何问责)：获聘用来管理有关关键电脑系统的电脑系统安全的相关风险的人员。
2. 识别对有关关键基础设施的核心功能属必要的电脑系统的过程。
3. 关于以下事宜的政策及指引 ——
 - (a) 识别、评估、监察、应对和减低 ——
 - (i) 有关关键电脑系统的电脑系统安全的相关风险；
 - (ii) 该系统的保安漏洞；及
 - (iii) 该系统的电脑系统安全威胁及电脑系统安全事故；
 - (b) 侦测该系统的电脑系统安全威胁及电脑系统安全事故；
 - (c) 控制该系统的接达，以及防止在无合法权限下对该系统作出任何作为；

- (d) 确保任何对该系统的变更，是受到监察、管理和控制的；
- (e) 确保该系统的所有组件是受到保护、管理和控制，以保护储存在该等组件、由该等组件传送或处理，或可经该等组件取得的资料的；
- (f) 采纳有以下效果的原则：在该系统的全个发展生命周期中，将各项安全措施作出优次排序，以及将其整合；
- (g) 确保该系统在遇到干扰期间的可用性；
- (h) 为确保 ——
 - (i) 有关关键基础设施营运者履行第 1 类责任、第 2 类责任及第 3 类责任；及
 - (ii) 该营运者所需的电脑系统安全措施，获妥善地实行，
管理与下述服务及产品的供应商之间的合约及其他通讯：该系统所采用的、与电脑系统相关的服务及产品；及
- (i) 审视根据第 23 条提交的电脑系统安全管理计划。

4. 向下述人员所提供的培训：履行关乎有关关键电脑系统的电脑系统安全的人员。

第 2 部

关乎对紧急情况作出应变的事宜

1. 负责对电脑系统安全事故作出应对的小组的架构、角色及责任。
 2. 启动第 27(1) 条所述的规程的门槛。
 3. 电脑系统安全事故的通报程序。
 4. 调查电脑系统安全事故的起因以及评估该等事故的影响的程序。
 5. 在恢复有关关键基础设施所提供的必要服务，或恢复该关键基础设施的正常运作方面的复原计划。
 6. 就电脑系统安全事故而与持份者及公众人士进行沟通的计划。
 7. 建议的旨在减低电脑系统安全事故再次发生的风险以及防止该等事故再次发生的事故后措施。
 8. 关于审视根据第 27 条提交的应急计划的政策及指引。
-

附表 4

[第 24 及 71 条]

为电脑系统安全风险评估而指明的事宜

第 1 部

释义

1. 在本附表中 ——

保安漏洞评估 (vulnerability assessment) 就某电脑系统而言，指一项评估，它 ——

- (a) 有系统地就已知的保安漏洞检验该系统；及
- (b) 旨在识别该系统的保安漏洞，以防止该等保安漏洞被利用；

渗透测试 (penetration test) 就某电脑系统而言，指一项测试，它 ——

- (a) 模拟以电子方式对该系统作出攻击；及
- (b) 旨在透过该模拟攻击，识别该系统的保安漏洞。

第 2 部

为电脑系统安全风险评估而指明的事宜

1. 有关关键电脑系统的保安漏洞评估。
 2. 有关关键电脑系统的渗透测试。
 3. 识别有关关键电脑系统的电脑系统安全的相关风险 (包括任何与保安控制有关的弱点) (**已识别风险**)，并对该等风险作出优先排序。
 4. 厘定 ——
 - (a) 已识别风险可对有关关键电脑系统的电脑系统安全相当可能造成的影响的范围；及
 - (b) 该系统能承受的风险的程度。
 5. 识别处理已识别风险所需的处理程序及监察。
-

附表 5

[第 25 及 71 条]

为电脑系统安全审核而指明的事宜

1. 核实就有关关键电脑系统的现有保护措施，是否已获妥善地执行，包括——
 - (a) 有否实行电脑系统安全管理计划(第 23(1) 条所指者)；及
 - (b) 如有的话，该等计划是透过遵守实务守则的相关条文而实行，抑或透过其他途径而实行。
 2. 基于本附表第 1 项所述的核实的、关于有关关键电脑系统的电脑系统安全的情况的意见。
-

附表 6

[第 28 及 71 条]

根据第 28 条作出通知的指明时限

第 1 栏	第 2 栏	第 3 栏
项目	条文	限期
1.	第 28(2)(a) 条	(a) 如有关电脑系统安全事故已干扰，正干扰或相当可能将干扰有关关键基础设施的核心功能——在有关关键基础设施营运者知悉该事故后的 12 小时内。 (b) 如属任何其他情况——在该营运者知悉该事故后的 48 小时内。
2.	第 28(3) 条	在有关通知根据第 28(1) 条作出后的 48 小时内。
3.	第 28(4) 条	在有关关键基础设施营运者知悉有关电脑系统安全事故当日后的 14 日内。

附表 7

[第 2、47、48 及 71 条]

上诉

第 1 部

释义

1. 释义

在本附表中 ——

上诉 (appeal) 指根据第 48 条提出的上诉；

法律代表 (legal representative) 就某项上诉的一方而言，指在该项上诉中代表该方的法律专业人士；

法律专业人士 (legal professional) 指律师或大律师；

资讯科技专业人士 (IT professional) 指在资讯科技或电脑科学拥有专业或学术资格或实际经验的人士。

第 2 部

上诉委员团

2. 上诉委员团

(1) 行政长官须委任至少 15 名行政长官认为适合根据本款获委任的个人，作为上诉委员团成员。

(2) 行政长官不得委任以下人士加入上诉委员团 ——

(a) 公职人员；或

- (b) 以下人士 ——
 - (i) 获某规管当局雇用的人；或
 - (ii) 在与该当局执行本条例或任何其他条例下的职能有其他关连的情况下而获雇用的人。
- (3) 行政长官须委任上诉委员团的一名成员为主席。
- (4) 在委任上诉委员团成员时，行政长官须确保 ——
 - (a) 主席是 ——
 - (i) 前任上诉法庭法官；
 - (ii) 原讼法庭的前任法官、前任特委法官或前任暂委法官；或
 - (iii) 有资格根据《高等法院条例》(第 4 章)第 9 条获委任的人；
 - (b) 该等成员中至少 2 名属资讯科技专业人士；
 - (c) 该等成员中至少 2 名属法律专业人士；及
 - (d) 该等成员中至少 2 名既非资讯科技专业人士，亦非法律专业人士。
- (5) 上诉委员团每名成员的任期不得超过 2 年，但有资格再获委任。

第 3 部

进行上诉

第 1 分部 —— 一般条文

3. 开始上诉

- (1) 任何人为对某项决定提出上诉，须向上诉委员团主席提交通知，列出上诉理由。
- (2) 该项通知 ——
 - (a) 须采用符合上诉委员团主席所指明的格式；及
 - (b) 须在該人接获该项决定的通知当日之后的 1 个月内提出。
- (3) 上诉委员团主席如认为，在特定个案中延展第 (2)(b) 款所指明的期间，属适当之举，则可如此延展该期间。

4. 委出上诉委员会

- (1) 在有人根据本附表第 3(1) 条提交通知后，上诉委员团主席须在切实可行的范围内，尽快从该委员团中委出一个上诉委员会，以处理有关上诉。
- (2) 上诉委员会由以下成员组成 ——
 - (a) 委员会主席；
 - (b) 至少 2 名其他成员 (**普通成员**)。
- (3) 上诉委员团主席在委任上诉委员会成员时，须确保 ——
 - (a) 该委员会主席属法律专业人士；
 - (b) 至少一名普通成员属资讯科技专业人士；
 - (c) 至少一名普通成员既非资讯科技专业人士，亦非法律专业人士；及
 - (d) 该等成员在有关上诉所针对的决定中，并无应披露的利害关系。

- (4) 就第 (3)(d) 款而言，如某人在某项决定中，有以下情况，则其人即属在该项决定中，有应披露的利害关系 ——
- (a) 该人就该项决定有 ——
 - (i) 金钱利害关系 (不论直接或间接)；或
 - (ii) 大于该人作为公众一分子而有的个人利害关系；及
 - (b) 该金钱利害关系或个人利害关系，与该人在本条例下的职能的妥善执行，能够 (或在合理观感上能够) 产生冲突。

5. 处理上诉的一般程序

- (1) 为某项上诉委出的上诉委员会可 ——
 - (a) 只基于书面陈词 (而不经口头聆讯) 对该项上诉作出裁决；或
 - (b) 进行口头聆讯，以对该项上诉作出裁决。
- (2) 在考虑某项上诉时，每项有待上诉委员会决定的问题，须由有就该问题投票的成员的过半数票决定。
- (3) 除第 (4) 款另有规定外，每名上诉委员会成员有 1 票。
- (4) 就任何有待决定的问题而言，如票数均等，则上诉委员会主席除其原有的一票外，亦有权投决定票。
- (5) 在本附表其他条文的规限下，进行上诉聆讯的程序及其他处理上诉的程序，均须由上诉委员会决定。

第 2 分部 —— 聆讯

6. 适用范围

如上诉委员会为对上诉作出裁定而进行聆讯，则本分部适用。

7. 主持聆讯及其法定人数

- (1) 有关聆讯须由上诉委员会主席主持。
- (2) 有关聆讯的法定人数，是上诉委员会的 3 名成员，或该委员会成员的半数，以较大者为准。
- (3) 在决定是否达法定人数时，如上诉委员会成员数目是单数，则该数目须视作已加上 1。

8. 聆讯的日期、时间及地点

上诉委员会主席须 ——

- (a) 为有关聆讯择定日期、时间及地点，使该聆讯可在切实可行的范围内，尽快开始；及
- (b) 向上诉的各方，送达关于该聆讯的日期、时间及地点的通知。

9. 上诉委员会的程序

- (1) 上诉委员会在聆讯有关上诉时，具有以下各项权力 ——
 - (a) 听取经宣誓而作出的证供的权力；
 - (b) 讯问证人的权力；
 - (c) 收取和考虑任何材料(不论其形式是口头证供、书面陈述、文件或其他东西，亦不论该材料在民事或刑事法律程序中会否获接纳为证据)的权力；

- (d) 决定以何种方式收取 (c) 段所述材料的权力；
 - (e) 将该委员会认为某人因出席该聆讯而合理地招致的开支判给该人的权力；
 - (f) 作出任何进行该聆讯或执行该委员会的职能所需或所附带的命令的权力。
- (2) 上诉委员会如觉得，有关规管当局已推翻有关上诉所针对的决定，则可裁定上诉人得直。
- (3) 有关规管当局可透过该当局的获授权人员或透过法律代表(或透过上述两者)，参与有关聆讯。
- (4) 上诉人可透过任何一名或多于一名以下人士，出席有关聆讯——
- (a) 上诉人的董事；
 - (b) 法律代表；
 - (c) 在上诉委员会的同意下——任何其他人。
- (5) 上诉委员会可就为有关聆讯而招致的费用及开支的支付，作出命令，而不论该等费用及开支，是由该委员会所招致、由有关上诉的任何一方所招致，或由任何以证人身分出席该聆讯的人所招致。

10. 在一般情况下，聆讯须以非公开形式进行

- (1) 除第(2)款另有规定外，上诉的聆讯须以非公开形式进行。
- (2) 在谘询上诉的各方后，上诉委员会可藉命令，指示聆讯或其任何部分，以公开形式进行。

- (3) 为施行第 (2) 款，上诉委员会须顾及 ——
 - (a) 上诉的各方的意见或私人利益，包括享有特权的声称；及
 - (b) 公众利益。

11. 上诉人没有派代表出席聆讯

- (1) 如上诉人没有在择定的聆讯时间，派代表出席有关聆讯，则上诉委员会可 ——
 - (a) (如该委员会信纳，上诉人是因合理理由而没有派代表出席该聆讯) 将该聆讯延迟或押后一段该委员会认为适当的期间；或
 - (b) (如该委员会信纳，上诉人并非因任何合理理由而没有派代表出席该聆讯) ——
 - (i) 着手聆讯有关上诉；或
 - (ii) 命令驳回有关上诉。
- (2) 如上诉委员会根据第 (1)(b)(ii) 款驳回上诉 ——
 - (a) 上诉人可在有关驳回命令作出的日期后的 28 日内，藉着向该委员会的主席提交书面通知，向该委员会申请复核该项命令；及
 - (b) 该委员会如信纳，上诉人是因合理理由而没有派代表出席该项聆讯，可撤销该项命令。
- (3) 第 (2)(a) 款所指的通知，须符合上诉委员团主席指明的格式。
- (4) 上诉人在根据第 (2)(a) 款提交通知后，须在切实可行的范围内，尽快将该项通知的文本，送达有关上诉的其他各方。

- (5) 如上诉委员会根据第 (2)(b) 款，撤销驳回上诉的命令，该委员会的主席须 ——
- (a) 择定有关上诉的新聆讯日期、时间及地点，使该新聆讯可在切实可行的范围内，尽快开始；及
 - (b) 在如此择定的日期至少 14 日之前，向上诉的各方送达关于该新聆讯的日期、时间及地点的通知。

12. 特权及豁免权

- (1) 在上诉委员会聆讯有关上诉时，该委员会所享有的特权及豁免权，等同于假使该项上诉是在法院进行的法律程序该委员会便会享有者。
- (2) 在有关聆讯中，在上诉委员会席前出席的一方、法律代表、证人或任何其他人(**出席者**)所享有的特权及豁免权，等同于假使该项上诉是在法院进行的法律程序该出席者便会享有者。